



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

4/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	11
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
DIREITO PRIVADO 2	18
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	18
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	20
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
DIREITO PRIVADO 3.....	48
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
DIREITO EMPRESARIAL	69
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	69
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	70

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Erro médico. Alegação de falha em tratamento odontológico realizado. Ausência de elementos que corroborem esta afirmação. Prova pericial que concluiu pela adequação do tratamento e pela possível existência de fatores biológicos que influenciaram no resultado. Culpa que deve ser aferida conforme o comportamento padrão de outro profissional colocado nas mesmas circunstâncias, não se pautando sua aferição pelo excepcional e imprevisto. Inexistência de discrepância entre a conduta adotada e aquela que seria objetivamente prevista na hipótese. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010370-26.2021.8.26.0506](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 18/04/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - INVIABILIDADE - IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DE EX-CÔNJUGE E FILHO MENOR – MANTENÇA DA ESTABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR QUE SUPERA O MERO ASPECTO PATRIMONIAL – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL POR RESPEITAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034059-77.2022.8.26.0114](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 16/04/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido indenizatório que objetiva o reconhecimento de falha na prestação do serviço. Incidente com bisturi elétrico que ocasionou queimaduras de 3º grau na parte autora – Nexo causal caracterizado – conjunto probatório diligentemente apreciado. Fixação do dano moral e estético – Insurgência – Descabimento - Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Lide secundária - Denúnciação da lide- cobertura securitária em virtude de seguro voltado à cobertura de responsabilidade civil decorrente da atividade de prestação de serviços de saúde. Procedência. Honorários advocatícios devidos pela denunciada à denunciante – Impossibilidade. Denunciada que não opôs resistência ao pedido de cobertura do sinistro. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0000019-15.2013.8.26.0466](#), Rel. Álvaro Passos, j. 23/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Rescisão imotivada de contrato coletivo. Contrato coletivo com beneficiários do mesmo grupo familiar – duas vidas. Equiparação a plano familiar/individual. Aplicação das mesmas regras. Abusividade da cláusula que prevê a rescisão unilateral imotivada do contrato reconhecido como falso coletivo. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, por analogia. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal. R. sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1107535-59.2023.8.26.0100](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 24/04/24).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Apelo contra sentença que condenou a Ré a, em ação de regresso relacionada a crédito tributário sucessório, ressarcir o Autor em quota-parte nos termos da norma

geral do art. 283 do Código Civil. Com razão. Aplicam-se ao caso concreto as normas específicas do art. 796 do Código de Processo Civil e do art. 131, II, do Código Tributário Nacional. Ressarcimento ao Autor que deve se dar conforme o quinhão hereditário de cada herdeiro, sob risco de enriquecimento ilícito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1113054-49.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 24/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente – Rescisão contratual e imposição de aviso prévio de 60 dias pela seguradora - Ação Civil Pública com efeito erga omnes que reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa nº 195 da ANS – Edição da Resolução Normativa nº 455/2020 pela ANS revogando expressamente referido dispositivo legal em razão da decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 00136265-83.2013.4.02.51.01 – Cobrança inexigível – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010623-82.2023.8.26.0008](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 30/04/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Pretensão de indenização por danos morais julgada improcedente. Inconformismo do autor para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização no montante de R\$ 20.000,00. Parcial acolhimento. A partir da análise das evidências documentais e orais encartadas ao caderno processual, infere-se que o réu insultou o autor de forma injuriosa e homofóbica. Conduta ilícita constatada. Ofensa à personalidade do autor caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inexistência, por conta de conflitos familiares, de circunstância impeditiva ou mesmo modificativa do direito do autor. Ausência de agressões mútuas. Indenização por danos morais devida. Montante de R\$ 10.000,00 que se mostra razoável, proporcional e capaz de indenizar os danos de acordo com a sua extensão, conforme determina o art. 944 do CC. Valor, ainda, que se encontra em linha com o entendimento desta C. Câmara. Sentença reformada. **APELO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000856-56.2022.8.26.0363](#), Rel. Donegá Morandini, j. 04/04/24).

“Adjudicação compulsória. Cessão de direitos realizada por meio de contrato particular de compra e venda, sem a anuência da CDHU. Irrelevância. Imóvel já quitado. Ausência de prejuízo ao programa habitacional desenvolvido pela CDHU. Com a quitação do imóvel, o bem saiu da esfera de subsídios da CDHU. Sentença de procedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008931-79.2017.8.26.0001](#), Rel. João Pazine Neto, j. 25/04/24).

“**ALVARÁ JUDICIAL.** Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pretensão da herdeira de acesso a arquivos digitais da filha falecida. Patrimônio digital da pessoa falecida pode integrar o espólio e, assim, ser objeto de sucessão. Enunciado 687 CJP. Memória digital de interesse afetivo da herdeira. Garantia ao direito de herança. Precedentes. Reforma da sentença para determinar a transferência à autora de acesso ao "ID Apple" da falecida, observada a necessidade de fornecimento dos dados solicitados pela ré. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017379-58.2022.8.26.0068](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 26/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MOVIDA POR JORNALISTA EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES VEICULADAS NUMA REDE SOCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Sentença de procedência parcial da ação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 15.000,00, bem como à obrigação de não fazer consistente na abstenção de veicular novas informações falsas sobre a autora em redes sociais, referentes à sua contratação e remuneração. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Nulidade da sentença pela não designação de audiência de conciliação. Não acolhimento. Mérito. Caso que envolve pessoas públicas. Réu que fez veicular, em sua rede social do Twitter, matéria de cunho inverídico sobre a autora. Publicação de salário inverídico e da existência de contratação da autora, jornalista, com a finalidade de 'atacar' o Presidente da República. Intuito de ofender e desqualificar o trabalho da autora como jornalista, especialmente pela criação de um suposto vínculo entre a sua renda mensal e a atuação profissional, apontada como tendenciosa, ou seja, voltada a atacar o então Presidente da República. Direito constitucional à liberdade de expressão e manifestação do pensamento que não é absoluto. Fatos divulgados que não correspondiam à verdade. Cunho ofensivo verificado. Conduta que extrapolou a razoabilidade e violou o respeito aos direitos e à reputação da autora. Dano moral configurado. Valor arbitrado que se mostra proporcional às peculiaridades do caso. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1094168-02.2022.8.26.0100](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 30/04/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Genitor dos litigantes que adquiriu a propriedade por meio da usucapião, transmitindo-a a seus herdeiros - *Sucessio possessionis* - Os direitos possessórios do finado são transmitidos a todos os seus sucessores sem distinção, independentemente de terem anteriormente exercido a posse direta e com *animus domini* sobre o bem – Prescrição aquisitiva consumada antes do óbito do genitor – Irrelevância da existência de herdeiros menores, pois a prescrição foi em favor destes e não tinham direito ao bem antes do óbito do pai - Ilegitimidade *ad causam* dos cônjuges dos herdeiros, da ex-esposa e companheira – Condenação destes nas verbas da sucumbência - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1106467-84.2017.8.26.0100](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 01/04/24).

“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Plano de saúde – Contrato coletivo por adesão – Rescisão unilateral por onerosidade excessiva – Reativação do plano – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Legitimidade da operadora do plano de saúde para responder aos termos da ação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, menor, portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA), em tratamento multidisciplinar – Cláusula contratual que ofende ao princípio da função social, da boa-fé e aos ditames do CDC – Aplicação do Art. 13, Parágrafo, II, da Lei dos Planos de Saúde – Incidência do Art. 1º da Resolução 19/1999 do CONSU – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1066471-69.2023.8.26.0100](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 08/04/24).

“Testamentos que marido e mulher celebram, no mesmo dia, em cartório e com as mesmas testemunhas, destinado, cada um, a parte disponível para a filha do casal, e por quê o faziam. Ação dos dois outros filhos visando a nulidade por vício de vontade e pela proibição de testamento

conjuntivo (art. 1863 do CC). Atos de última vontade celebrados com serenidade pelos testadores, que demonstraram compreensão absoluta do conteúdo e consequência, segundo as testemunhas ouvidas. Não é proibido que marido e mulher subscrevam testamentos distintos no mesmo dia e hora, diante do mesmo tabelião e testemunhas, desde que não incorram em conteúdos vedados pelo ordenamento (simultaneidade, reciprocidade e correspectividade). Validade confirmada. Não provimento.” (Apelação Cível nº [1000097-43.2023.8.26.0368](#), Rel. Enio Zuliani, j. 25/04/24).

“Obrigação de Fazer e Indenizatória – Anúncios de livros publicados pela autora, indevidamente copiados para os formatos pdf e e-book, na plataforma de comércio eletrônico da ré - Inexistência do dever de fiscalização prévio do conteúdo publicado por terceiros - Invocação da teoria do "notice and takedown", que já vinha sendo adotada pela jurisprudência pátria – Exegese do artigo 19 da Lei nº 12.965/14, que contempla regra de reserva de jurisdição – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Conteúdo retirado pela demandada, após a ordem judicial – Pretendida responsabilização solidária da ré pelos danos materiais e morais causados pelos anunciantes - Sentença mantida – Preliminares rejeitadas e apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [0009085-27.2021.8.26.0405](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 25/04/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO – Ocorrência – Faculdade concedida às operadoras de planos de saúde à substituição de prestadores, condicionando-se esta substituição à demonstração evidente de equivalência entre tais prestadores, o substituído e o incluído, como ainda à prévia comunicação aos consumidores, tudo na forma do art. 17, da Lei nº 9.656/98 – Ausência de demonstração pela recorrente da efetiva substituição dos laboratórios aludidos na inicial, por outros equivalentes para a realização de exames eletivos, bem como não restou demonstrado ter a recorrente notificado previamente a recorrida, como determina a lei – Necessário preservar o atendimento que já vinha tendo a apelada nos laboratórios mencionados na inicial, também para exames eletivos, até que, efetivamente, a recorrente, os substitua por outros de sua rede credenciada e que estejam habilitados a prestar serviços equivalentes em qualidade aos realizados por aqueles, e disso seja regular e precedentemente notificada a recorrida - **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1131672-42.2022.8.26.0100](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 03/04/24).

“PERMUTA - Irregularidade do imóvel permutado que impede a outorga da escritura - Negócio jurídico que deve ser rescindido, com retorno das partes ao status quo ante - Pedido reconventional que resta prejudicado - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1033591-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Moreira Viegas, j. 04/04/24).

“AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CC. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de improcedência em acolhimento a exceção de usucapião familiar, suscitada em sede defensiva. Apelo do autor para sustentar não ter abandonado ou renunciado ao imóvel, apenas saiu do local como consequência do fim da união estável com a ré e permitiu que a ex-convivente e o filho permanecessem residindo no imóvel. Cabimento. Não ficou caracterizado o abandono ou renúncia ao imóvel, requisito indispensável para o reconhecimento da usucapião familiar. As partes são condôminas do imóvel.

O reconhecimento da extinção decorre da dissolução do vínculo entre as partes. Nenhum condômino pode ser obrigado a manter-se em condomínio, sendo-lhe lícito, a qualquer tempo, exigir a divisão do bem comum. Extinção do condomínio, autorizada a alienação judicial do imóvel. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1100035-10.2021.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 17/04/24).

“**AÇÃO DE COBRANÇA** - Taxas associativas - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Participação do sócio administrador da apelante tanto da instituição quanto da administração da associação autora - Nomeação do sócio administrador da apelante como Presidente da associação no momento da instituição - Conhecimento da apelante, portanto, não apenas da existência da associação-autora como também do seu regramento - Atribuição do pagamento das taxas associativas que, na espécie, não contraria o entendimento firmado pelas instâncias superiores (Tema 882 do STJ e Tema 492 do STF) - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1038094-08.2021.8.26.0602](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 24/04/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - CESSÃO DE DIREITOS – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PROIBINDO A TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA CDHU - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1013055-08.2022.8.26.0009](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 30/04/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**Apelação. Ação cominatória.** Compromisso de compra e venda. Pretensão de baixa da hipoteca. Procedência. Insurgência da instituição bancária. Hipoteca ineficaz perante o recorrido, à luz do artigo 1.417 do CC. Aplicabilidade da Súmula 308 do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1011429- 90.2023.8.26.0114](#), Rel. Costa Netto, j. 03/04/24).

“**SEGURO.** PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. PRETENSÃO DA AUTORA A QUE LHE SEJA CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE REMISSÃO DE TRÊS ANOS, NA QUALIDADE DE CÔNJUGE DEPENDENTE DO FALECIDO. ADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO BOJO DA APÓLICE. PREENCHIMENTO, NO CASO CONCRETO, PELA AUTORA, DE TODOS OS REQUISITOS POSTOS EM CONTRATO PARA A FRUIÇÃO DA BENESSE. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS MENSALIDADES DELA EXIGIDAS APÓS O ÓBITO DO TITULAR, ADEMAIS, QUE SE REVELA IGUALMENTE DEVIDA, UMA VEZ QUE ADIMPLIDAS QUANDO A REMISSÃO JÁ DEVERIA TER-LHE SIDO RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A RESSARCIR. TERMO INICIAL DE SUA CONTAGEM. DATA DE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A ESTE PONTO. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSOS DAS REQUERIDAS IMPROVIDOS, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1124249-94.2023.8.26.0100](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 11/04/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Internação involuntária. Ação indenizatória. Alegada responsabilidade civil dos requeridos com a internação involuntária do autor. Procedência do pedido. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. Reparação civil que enseja a comprovação de ato ilícito doloso ou culposo

(negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexa causal. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Lei nº 10.216/2001 permite a internação involuntária, solicitada por familiares, desde que subsidiada em laudo psiquiátrico. Comprovada a inadequação da medida e as consequências da privação de liberdade do autor, o que dá ensejo à indenização por danos. Valor arbitrado em primeiro grau que deve ser mantido, pois, suficiente para compensar o autor pelo dano moral causado pelos requeridos. Procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1006178-66.2021.8.26.0048](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 25/04/24).

“**AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.** Processo encerrado sem resolução do mérito. Carência da ação. Insurgência dos autores. Pedido de adjudicação de imóvel não desmembrado. Inadmissibilidade. Divergência de metragem indicada na documentação colacionada. Descumprimento dos ditames do art. 28 da Lei nº 6.766/1979. Falta de utilidade do provimento jurisdicional almejado. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida, ratificados seus fundamentos (art. 252 do RITJSP). Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022597-64.2022.8.26.0554](#), Rel. Débora Brandão, j. 28/04/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIVISÃO DE ÁREA COMUM RURAL- Sentença de improcedência. Insurgência das partes contra a servidão de passagem proposta no laudo, bem como contra a divisão sugerida. Inviabilidade da divisão da propriedade rural. Necessária ação de extinção de condomínio para findar a copropriedade e haver a venda judicial do bem, com divisão do fruto entre os condôminos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001137-10.2019.8.26.0236](#), Rel. Lia Porto, j. 05/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de locupletamento ilícito. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Desacolhimento. Assinatura de recibo. Laudo pericial que atesta a autenticidade da assinatura. Recibo que deve ser considerado válido para fins de comprovação de devolução dos valores devidos, a prevalecer a presunção juris tantum que decorre do artigo 320 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002070-23.2021.8.26.0103](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 19/04/24).

“Apelação – Ação Anulatória (Querela Nullitatis) – Ausência de citação da possuidora – Vício transrescisório – Inteligência da Súmula 263 do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1029759-41.2022.8.26.0577](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 25/04/24).

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas que se mostram suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide – Mérito – Imóvel usucapiendo vinculado ao SFH, considerado bem público – Posse exercida pelo autor que não é apta a autorizar usucapião – Bem imóvel que se qualifica como público, ou de interesse eminentemente público – Mera tolerância da ocupação – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência mantida pelos

próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001047-57.2018.8.26.0229](#), Rel. Miguel Brandi, j. 25/04/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Autor que é pessoa com deficiência auditiva, fazendo uso de implante coclear que necessitou de reparo no aparelho – Demora de três meses no fornecimento da cobertura solicitada, que somente foi fornecida após o ajuizamento – Sentença que condenou as requeridas ao pagamento de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais – Irresignação da operadora requerida – Alegação de que nunca houve negativa de cobertura e que o fornecimento se deu de forma adequada dentro do tempo médio para atendimento, uma vez que se trata de fabricante estrangeiro, havendo necessidade de importação – Não acolhimento – Demora que se mostrou injustificada e que equivale a recusa – Precedentes – Alegação de ausência de defeito no serviço não comprovada pela apelante – Demonstração por meio de prova testemunhal e documental de que o autor experimentou prejuízo à saúde, em razão dos problemas de comunicação enfrentados durante o período em que aguardava o reparo do dispositivo coclear – Recurso adesivo do autor, que postula majoração dos danos morais que foi interposto na mesma peça das contrarrazões – Vício formal que acarreta sua inadmissibilidade – Precedentes deste Egrégio Sodalício – **RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.**” (Apelação Cível nº [1004865-95.2023.8.26.0405](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 30/04/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** – Autorização para realização de transfusão de sangue – Recusa da paciente por motivo de crença religiosa (Testemunha de Jeová) – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Apelação dos réus – Alegação de perda do objeto – Falecimento da paciente no curso do feito – Desacolhimento – Concessão de tutela de urgência – Confirmação na sentença – Cabimento – Ilegitimidade passiva da corré que acompanhou a paciente – Afastamento – Corré também assinou o termo de responsabilidade/recusa de tratamento – Reconvenção – Pleito de indenização por danos morais – Desacolhimento – Paciente internada em estado grave, em choque hemorrágico – Necessidade de transfusão de sangue para estabilização do quadro clínico – Procedimento realizado de acordo com orientação e ética médica, com o fim de evitar óbito da paciente – Inocorrência de ofensa, humilhação, tratamento degradante ou tortura – Direito à liberdade de crença que não prevalece sobre o direito fundamental à vida – Sentença mantida – **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012823-62.2021.8.26.0451](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 03/04/24).

“**APELAÇÃO** – ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – RECONVENÇÃO E AÇÃO CONEXA IMPUTANDO CULPA AOS VENDEDORES PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO A SER FINANCIADO – IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES E DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – Pedido de tutela recursal indeferido diante da ausência dos requisitos ensejadores ou de excepcionalidade que admita a concessão da medida pretendida - Validade da escritura pública outorgada em favor dos compradores, por meio de mandato com cláusula em causa própria – Revogação posterior não tem eficácia conforme expressa previsão legal (art. 685, CC) –

Peculiaridade do caso em que se combinou a imediata transmissão da titularidade e da posse do imóvel aos compradores – Caso em que o inadimplemento do preço pelo comprador não conduz à resolução contratual, com retomada do imóvel, consoante previsto em cláusula livremente pactuada pelas partes – Quitação do preço que deve ser buscada por outras vias - Inexistência de motivos que justifiquem rescindir o negócio por culpa dos vendedores – Falta de provas de que o financiamento do preço não foi obtido por omissão dos vendedores - **Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.**” (Apelação Cível nº [1004258-49.2018.8.26.0602](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 10/04/24).

“Apelação. Ação de indenização. Autor proferiu chute na cachorra da ré. Ainda que o autor temesse por investida violenta contra sua cachorra, que não foi mordida, ele poderia ter contornado a situação de outra maneira, em vez de chutar a cachorra. Os fatos restaram incontroversos, sendo descabida a produção de qualquer outra prova, posto que dos relatos dos autos de ambas as partes, conclui-se que a parte autora extrapolou o exercício da legítima, posto que defender terceiro deve abranger defesa ao direito à vida, integridade física e tratamento humanitário a seres que não podem ser considerado coisa. Indenização a título de danos morais decorrente do pedido reconvenicional à ré-reconvinte, fixada com razoabilidade e proporcionalidade. A instauração de inquérito civil, ainda que arquivado, além de não ser obstáculo à pretensão indenizatória no juízo cível, é decorrente do direito de ação. Direito constitucional. Não caracterizado abuso na notícia levada até a autoridade policial, posto que os fatos relatados realmente ocorreram, sendo apenas não configurado o crime de maus tratos. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1003118-84.2022.8.26.0037](#), Rel. Silvério da Silva, j. 24/04/24).

“APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO - Imóvel adquirido por casal integrante de união estável, que segundo sentença proferida pelo Juízo da Família era regida pela separação total dos bens, o que motivou sua exclusão da partilha na ação de reconhecimento e extinção de união estável, cumulado com partilha de bens comuns – Demanda subsequente de extinção do condomínio e arbitramento de locativo pelo uso exclusivo julgada em Vara Cível, cuja sentença está fundada em que se trata de bem comum em razão do regime da comunhão parcial de bens havido durante a união estável, situação na qual o imóvel deveria ser objeto de prévia partilha antes da extinção do condomínio – Inadmissibilidade – Controvérsia ligada ao regime de bens e partilha que está afeta à competência da Vara de Família, não sendo dado ao Juízo Cível decidir se houve ou não comunicação do bem adquirido durante a união estável, máxime diante de prévia deliberação a respeito pelo Juízo competente – Escritura pública de compra e venda em que ambos os então companheiros figuram como adquirentes do imóvel – Constituição voluntária do condomínio – Extinção pela alienação judicial como direito potestativo do condômino – Sentença parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1028855-60.2022.8.26.0564](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 24/04/24).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU. 1. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Insurgência dos autores. 2. Preliminar de carência da ação.

Afastamento. Interesse de agir evidenciado pela necessidade do provimento jurisdicional para dar cumprimento ao direito dos requerentes. 3. Instrumento de Concessão Onerosa do Uso de Imóvel celebrado pelas partes que prevê a oferta de opção de compra do bem após o prazo de 5 (cinco) anos. Prestações adimplidas pelos apelantes suficientes para a quitação do preço pactuado. Posse exercida há mais de 20 (vinte) anos. Ausência de proposta da apelada para aquisição do bem. Inadimplemento contratual configurado. 4. Irregularidade do loteamento e ausência de matrícula individualizada que obstam apenas a outorga de escritura pública e a adjudicação compulsória do bem. Inexistência de óbice para a celebração do contrato de compra e venda relativa ao imóvel. Registro do título aquisitivo que está condicionado à regularização do empreendimento. 5. Abatimento das prestações já quitadas do preço total do financiamento do imóvel, conforme disposição contratual. Cabimento. Valores eventualmente pagos a maior que deverão ser restituídos aos apelantes, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios. 6. Suspensão da cobrança e pagamento de valores a título de concessão de uso, até que a apelada providencie a oferta de opção de compra aos apelantes e seja apurado eventual saldo devedor, sob pena de multa por ato de descumprimento. 7. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1113100-72.2021.8.26.0100](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 09/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Insurgência da autora quanto à ausência de determinação de entrega de dossiê que lhe seria caro, porque dele constariam informes relevantes para a regulação de sinistro do seu interesse. Documento que não é comum às partes, a par da sua possível inutilidade, na medida em que o incidente de interesse da autora foi amplamente escrutinado em ambiente judicial, em que realizada perícia técnica a coligir dados bastantes. **Recurso provido apenas e tão-somente a determinar a apresentação dos dados faltantes no prazo de 10 dias.** Feito ajuizado sob a égide do CPC de 1973 e que conta com quase uma década de conflituoso processamento. **Recurso dos réus** pertinente quanto à impossibilidade da apresentação de conversas enviadas por via eletrônica. Ausência de relevante motivo a que seja levantado seu sigilo. Dados que não serão entregues de forma fluida e que contam com mais de uma década, a par de que encerram pouca – ou nenhuma – utilidade, mesmo. Tese de conluio a obstaculizar o pagamento de indenização isolada nos autos, não bastasse a evidente superioridade da prova técnica a elucidar o ocorrido – além de apontar medidas a evitar a repetição dos fatos, como já levado a termo. **RECURSO DA AUTORA E DOS RÉUS PROVIDOS, EM PARTE; O PRIMEIRO COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1053210-52.2014.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 09/04/24).

“Apelação cível - Declaratória de nulidade de negócio jurídico - Extinção sem julgamento de mérito com reconhecimento de coisa julgada - Apelo do autor - **Julgamento conjunto (voto 2836) Cerceamento de defesa** - Inocorrência - Sentença analisou os autos e documentos processuais originados do processo anterior para reconhecer a ocorrência da coisa julgada, sem adentrar no mérito - **Desnecessidade de dilação probatória a respeito** - **Coisa julgada** - Reconhecimento - Pretensões fundadas em questões decididas no processo nº 0000910-06.2007.8.26.0059, transitada em julgado - Em referidos autos, após ampla dilação probatória, na qual o aqui autor foi corréu, reconheceu-se ausente irregularidades no instrumento de procuração, e inviável a nulidade da escritura de venda e compra - **A prolação da coisa julgada material é uma decorrência do princípio da segurança jurídica** - Indiscutibilidade da pretensão por inalterabilidade da coisa julgada, em prol da paz social - Precedentes - **Litigância de má-fé** - Manutenção - **Sentença mantida - Recurso**

desprovido.” (Apelação Cível nº [1000699-98.2017.8.26.0059](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 09/04/24).

“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de cirurgia de rizotomia percutânea - Improcedência bem decretada - Paciente acometida de lombalgia devida à hérnia de disco lombar - Perícia realizada que não recomendou o procedimento indicado à autora - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010013-96.2021.8.26.0554](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 09/04/24).

“QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - Ação de nulidade de sentença proferida em pedido de retificação de assento de óbito que autorizou a exclusão de dois dos filhos da "de cujus" por terem sido adotados - Alegação de falta de citação dos interessados - Sentença de parcial procedência para o fim de reconhecer a nulidade da sentença proferida na ação de retificação de registro, ordenando o seu prosseguimento com oportunidade para apresentação de contestação, destacando que não é o caso de se examinar neste feito a regularidade ou não da inclusão ou exclusão dos nomes dos autores no assento de óbito, o que é objeto daqueles autos - Inconformismo do autor - Não acolhimento - Pretensa exclusão do nome dos requeridos da certidão de óbito da genitora das partes que impõe a necessidade de sua citação, dando-lhes oportunidade para contrapor a regularidade da adoção mencionada e que, em tese, afasta os seus direitos sucessórios - Falta de citação que caracteriza cerceamento de defesa - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1097169-29.2021.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 16/04/24).

“Apelação - Ação indenizatória e cominatória - Sentença de parcial procedência - **Apelo da corrê ROF e do autor - Responsabilidade civil** - Autor expulso de academia corrê por conduta inapropriada (desrespeito a profissionais e quebra dolosa de maquinários) - **Divulgação dos fatos extrapolou âmbito interno entre matriz e filiais, repercutindo a colaboradores e terceiros, inclusive com imagem do aluno infrator - Ilícito reconhecido e mantido**, ausente insurgência recursal daquela corrê acerca de seu dever de reparar o dano causado - Apelo da segunda corrê não lhe aproveita, porque opostos seus interesses - **Princípio da autonomia privada - Liberdade contratual - Análise também na perspectiva da função social do contrato e boa-fé objetiva** - Inteligência dos arts. 133 e 422 do Código Civil - Liberdade contratual não é absoluta quando se trata de serviços essenciais - Precedentes do STJ - **Caso concreto - Serviço não essencial** (uso de academia de ginástica) - **Deveres anexos pré-contratuais - Autor omitiu sua expulsão de academias anteriores** - Solicitação de informações do histórico do candidato à aluno, por si só, não é abusiva - Motivo da recusa informado ao candidato - **Recusa em contratar não foi ilegítima, mas motivada pela conduta inapropriada do autor, por ele omitida - A omissão, do autor, também apelante, como dito, é tida como má-fé. Sobre este tema já manifestou-se o saudoso Pontes de Miranda, na sua obra de Comentários ao Código de Processo Civil, volume I, Forense, 1973, página 391, ao comentar os artigos 16 e 17 daquele diploma legal - Ausente ato ilícito - Dever indenizatório afastado - Obrigação de fazer** - Impossibilidade de obrigar a pessoa jurídica que exerce atividade comercial privada, serviço não essencial, a contratar ou a manter contrato - **A corrê Smart Fit não recorreu, e o apelo da corrê ROF não lhe aproveita, porque opostos seus interesses, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil. Danos morais** - Fixação adequada, em face da corrê Smart Fit (violação de dados sensíveis e não racismo), na particularidade do caso concreto - **Majoração - Descabimento - Sentença reformada em parte - Recurso principal da corrê ROF provido** (anotando-se que o apelo da corrê

ROF não aproveita a corrê Smart Fit (Art. 1.005 do CPC); e adesivo do autor desprovido.” (Apelação Cível nº [1013301-33.2022.8.26.0161](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 16/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA SELEÇÃO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS REALIZADO EM 2014. AÇÃO NA QUAL SE DISCUTE ACERCA DA VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA NA QUARTA ETAPA DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DO AUTOR, CONSIDERADO INAPTO NESTA AVALIAÇÃO, QUE NÃO HAVERIA LEI ESPECÍFICA PREVENDO A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, A QUAL DE RESTO TERIA SIDO REALIZADA COM BASE EM CRITÉRIOS NÃO OBJETIVOS, NÃO TENDO AINDA TIDO A POSSIBILIDADE DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. COMPETÊNCIA. EM JULGAMENTO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2020, ESTA COLETA CÂMARA, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, RECONHECEU A NULIDADE DA R. SENTENÇA, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO À JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO, CONTUDO, REFORMADA EM RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, DETERMINOU SE PROSSIGA COM O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO REALIZADO POR ÓRGÃOS QUE POSSUEM UMA NATUREZA JURÍDICA "SUI GENERIS", VISTO QUE NÃO INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, CARACTERIZANDO-SE, SEGUNDO A LEI, COMO ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS E QUE ATUAM EXCLUSIVAMENTE NA REGULAMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES AVULSOS DO SETOR PORTUÁRIO. ENTIDADES QUE ASSIM SE QUALIFICAM COMO DE NATUREZA PRIVADA, ASPECTO QUE É PREPONDERANTE PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL, SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO QUE APRESENTA PECULIARIDADES QUE DECORREM TANTO DE CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS QUE ENVOLVEM A CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES AVULSOS PORTUÁRIOS, SUBMETIDOS A REGIME PRÓPRIO DE TRABALHO, QUANTO DA NATUREZA JURÍDICA DOS ÓRGÃOS QUE REALIZAM O PROCEDIMENTO SELETIVO. CONCURSO QUE, ASSIM, NÃO SE SUBMETE AO MESMO RIGOR QUE É EXIGIDO AOS CONCURSOS PÚBLICOS, HAVENDO, POIS, POR SE CONSIDERAR UMA MAIOR DISCRICIONARIEDADE DOS ÓRGÃOS NO ESTABELECEREM AS REGRAS A SEREM OBSERVADAS NO PROCEDIMENTO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO, ANALISANDO-AS, COMO SÓI DEVE SER, SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE, COM O QUE SE PODE DEFINIR SE HÁ UMA JUSTA E RACIONAL RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E O FIM QUE COM ELA SE PRETENDEU ALCANÇAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA A QUE OS CANDIDATOS DEVERIAM SE SUBMETTER QUE É PROPORCIONAL, NA MEDIDA EM QUE AS CARACTERÍSTICAS QUE ENVOLVEM O TRABALHO PORTUÁRIO EXIGEM UMA AVALIAÇÃO DESSA NATUREZA. TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO QUE, EM ESSÊNCIA, PRESTA SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE NAVIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À OPERAÇÃO PORTUÁRIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE PODE SER UTILIZADA COMO IMPORTANTE MEIO DE VERIFICAÇÃO DE APTIDÃO DO CANDIDATO, E QUE JUSTIFICA FOSSE EXIGIDA, TAL COMO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL DO CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE FOI REALIZADA SEGUNDO CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS, DETALHADOS NO EDITAL. RECURSO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE, DE ACORDO COM O EDITAL, PODERIA TER SIDO UTILIZADO PELO AUTOR-APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.” (Apelação Cível nº [1001085-67.2015.8.26.0587](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 23/04/24).

“APELAÇÃO – Erro médico – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Propositura contra planos de saúde – Alegação de óbito da filha dos autores em decorrência de complicações após cirurgia bariátrica – Sentença de procedência – Inconformismo das rés, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença em razão do indeferimento da denúncia da lide aos médicos responsáveis pelo atendimento prestado e, no mérito, sustentando a inexistência de erro médico – Preliminares rejeitadas – Manifestada legitimidade passiva das rés, pois, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, ambas integram a cadeia de fornecedores de serviços – Inadmissibilidade, ademais, da pretendida denúncia da lide, visto que inaplicável nas relações jurídicas submetidas às regras do CDC – Considerações e conclusão do laudo pericial que não permitem se impute aos prepostos das rés conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades – Erro médico não caracterizado – Recursos providos.” (Apelação Cível nº [0004267-43.2012.8.26.0180](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 09/04/24).

“APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores - Instrumento Particular de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento - Ainda que se reconheça a existência de Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia, averbado na respectiva matrícula imobiliária, é certo que, na hipótese "sub judice", a alienação fiduciária foi instituída em favor da própria vendedora e empreendedora, a ré, e não para instituição financeira, o que caracteriza conduta abusiva da promitente vendedora, por se tratar estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, o que torna possível a rescisão contratual perseguida pela autora, não se aplicando, portanto, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1891498/SP (Tema 1095) – Artifício que afasta a incidência do regramento contido na Lei n.º 9.514/97 no que pertine ao pacto de alienação fiduciária, devendo a questão ser regulada pela legislação consumerista e civil – Rescisão contratual reconhecida, com determinação de restituição de 80% do montante pago – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022918-49.2022.8.26.0506](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 16/04/24).

“ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – Empresa autora que pretende a regularização de sua propriedade sobre imóvel adquirido em 2003, falecido um dos vendedores antes da regularização registral deste – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente o pedido e, na oportunidade, reconheceu ter havido venda simulada, com o intento de desviar bens do acervo hereditário do 'de cujus', que tinha filhos de sua relação matrimonial e uma delas, extraconjugal – Casal de vendedores que, à época do negócio jurídico, eram ambos sócios da compradora, que hoje é de titularidade exclusiva da viúva - Recurso da autora – Preliminares afastadas - Valor da causa corretamente retificado, para corresponder ao valor do contrato, devidamente corrigido, a preservar a equivalência entre tal atribuição e o proveito econômico pretendido – Pretensão de indeferimento dos benefícios da gratuidade à corrê-contestante, rejeitada – Hipossuficiência demonstrada – Sentença extrapetita não caracterizada - Prática de simulação que acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico dissimulado, questão cognoscível de ofício – Precedentes do STJ – 'Decisão surpresa' não caracterizada – Simulação que constituiu a própria tese defensiva da corrê, em contestação – Decadência não configurada – Recurso, no mérito, desprovido – Fraude sucessória carreada por

meio de simulação de venda demonstrada a contento – Identidade entre vendedores e compradores - Autora que à época tinha por sócios os vendedores mais empresa estrangeira localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, controlada pelo mesmo casal, o que restou demonstrado, inclusive durante período em que ambos formalmente se retiraram da sociedade - Ausência de prova de real contraprestação pelo bem - Transações documentadas apenas em documentos unilateralmente produzidos - Movimentação financeira não demonstrada sequer após questionada em contestação - Confusão patrimonial caracterizada, com manutenção da posse e usufruto do bem alienado pelo núcleo familiar dos alienantes – Tutelas deferidas em primeira instância mantidas na integralidade - Recurso adesivo dos advogados da única ré contestante, acolhido – Embora se trate de hipótese de litisconsórcio passivo unitário, no qual houve desfecho uniforme da lide em relação a todos os réus, é factual que apenas filha extraconjugal do 'de cujus' contestou a pretensão autoral, em relação à qual aquiesceram todos os demais demandados, viúva e filhos matrimoniais do falecido vendedor - Honorários que não caracterizam direito das partes, mas de seus advogados - Lógica jurídica tocante à sucumbência e causalidade que impede pagamento de honorários aos patronos dos réus que não apenas concordaram com o pedido autoral, mas assumiram a defesa de interesses antagônicos à conclusão do Juízo a respeito da solução do litígio – Verba honorária devida, de fato, apenas em favor do advogado da ré vitoriosa, não tendo sido atendidos os desígnios da autora e demais réus concordantes com a fraudulenta pretensão – Honorários recursais devidos – **PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS ADVOGADOS DA CORRÉ PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000606-85.2022.8.26.0116](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 23/04/24).

“AÇÃO REVISIONAL - PLANO DE SAÚDE – Autora que pretende a declaração de abusividade do índice de revisão aplicado ao contrato vigente entre as partes em setembro de 2021, no percentual de 118,11%, vez que desarrazoado – Prova atuarial conduzida na fase de instrução que atestou sinistralidade do grupo, no período, inclusive superior ao índice adotado – Sentença de improcedência – Recurso da autora, voltado exclusivamente ao reconhecimento da nulidade da perícia – Desacolhimento das teses – Irresignação que revela, em verdade, descontentamento com o resultado da prova – Perito que procedeu à análise de mais de 2.500 páginas de dados sobre as despesas e receitas do grupo, cuja alta sinistralidade é mesmo presumível - Carteira que por força de decisão judicial proferida em lide diversa concentra apenas os segurados que estão em tratamento médico – Diluição do risco, portanto, que deixou de existir – Recibos, notas fiscais e comprovantes contábeis da ré, deduzidos pela apelante como essenciais ao deslinde da controvérsia que, tal como os inúmeros relatórios, proveria unilateralmente do banco de dados da ré – Perito, ademais, que atestou a confiabilidade dos registros recebidos, tendo alegadamente analisado mais de 2.500 páginas de apontamentos, idênticos àqueles fornecidos à Agência Reguladora – Eventual publicidade de comprovantes de gastos por paciente que esbarraria não apenas na inviolabilidade de dados prevista na LGPD, mas nos direitos individuais à privacidade, intimidade e inviolabilidade de informações médicas – Prova, ademais, que segundo o Profissional habilitado para tanto, seria inviável, pois levaria meses para ser concluída, após trânsito de milhões de documentos – Trabalho minucioso, conduzido por profissional imparcial e afeto somente ao Juízo, que não padece dos vícios aludidos - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1092858-92.2021.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 23/04/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo estrangeiro (fatura de exportação, invoice) – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Alegação de ilegitimidade processual e de irregularidade na representação da embargada – Descabimento – Procuração assinada por pessoa com poderes de representação – Autos da execução instruídos com os atos constitutivos da empresa estrangeira, acompanhados de tradução juramentada – Obrigação de deve ser cumprida no Brasil, por empresa brasileira – É irrelevante a ausência de filial, agência ou sucursal da empresa estrangeira no Brasil caso esta seja representada em juízo por pessoa com poderes para tanto, conferidos pelos atos constitutivos – Precedente do C. STJ – Alegação de ausência de exigibilidade e liquidez do título executivo estrangeiro – Descabimento – Título que identifica o Brasil como lugar de cumprimento da obrigação – Legislação do Paraguai que trata a fatura como título executivo – Art. 784, §§ 2º e 3º, do CPC – Ausência de aceite – Irrelevância – Ausência de norma legal paraguaia que exija o aceite para a eficácia do título – Faturas acompanhadas de outros documentos (conhecimento de transporte, "certificado de origem", notificação extrajudicial) que conferem certeza à existência da obrigação – Negócio jurídico subjacente e entrega das mercadorias descritas no título que restaram incontroversos nos autos – Petição inicial da execução que demonstra suficientemente o modo pelo qual se chegou ao valor perseguido – Título eficaz – Precedente desta C. 11ª Câmara – Conversão para moeda nacional que deverá ocorrer na data do efetivo pagamento – Precedente do C. STJ – Alegação da embargante de que o parcial inadimplemento é justificado pela baixa qualidade do produto enviado pela embargante – Pretensão de realização de prova pericial técnica – Alegação de cerceamento de defesa – Descabimento – Embargante que inicialmente recebeu a mercadoria sem ressalvas – Parcela significativa de produto de natureza alimentícia que foi armazenada, industrializada e comercializada – Embargos à execução ajuizado mais de 1 ano após o recebimento da mercadoria – Alteração no estado das coisas – Inviabilidade de se apurar a alegada baixa qualidade do produto por meio de perícia técnica – Precedente desta C. 11ª Câmara – Descontos unilateralmente impostos pelo devedor que são indevidos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000906-73.2021.8.26.0539](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 04/04/24).

“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Transporte aéreo internacional de mercadorias - Extravio e avarias - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Relação jurídica sujeita às disposições da Convenção de Montreal - Seguradora que se sub-rogou no direito da beneficiária do seguro - Documentos coligidos aos autos que demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos e o nexo causal - Ausência de declaração especial de valor - Necessária limitação da indenização - Inteligência do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004636-56.2023.8.26.0011](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 04/04/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes - Preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil – Não acolhimento – Mérito – Limitação subjetiva das decisões proferidas no agravo de instrumento nº 0120251-67.2011.8.26.0000 e nos embargos à execução nº 0155022-62.2011.8.26.0100 que,

todavia, não implica impossibilidade de utilização das explanações e conclusões lá lançadas – Manutenção do quadro fático-probatório que não justifica a pretendida mudança do posicionamento – Embargantes que não lograram êxito em trazer adminículos que rechaçassem a sua pertinência e aplicabilidade – Configuração de fraude à execução que merece ser referendada – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexistiu impeditivo para reconhecimento, em análise tópica, de transmissão fraudulenta antes da citação do devedor/doador na ação de execução – AgInt no REsp nº 1885750 AM 2020/0182626-0 – Curto lapso temporal entre o ajuizamento da execução embargada (25/10/2006) e a efetiva doação do imóvel (22/12/2006) realizada entre pais e filhos, que, se por si só, já tornava extremamente inverossímil a tese de que os devedores/doadores desconheciam a tramitação da execução ao tempo da doação, quando cotejada com os demais elementos do caso – já exaustivamente abordados em oportunidades passadas, seja pelo MM. Juízo a quo, seja por esta Col. Câmara –, torna incontestável a tentativa de blindagem patrimonial – Pretensão de nulidade da execução embargada, por ausência de título hábil a instruí-la – Emissão de nota promissória para a constituição de garantia em contrato de *factoring* que contrariaria elemento essencial dessa modalidade de transação, qual seja, a assunção do risco, por parte do faturizador, do não recebimento do crédito oriundo dos títulos cedidos (pelo faturizado) – Propalada falta de liquidez e certeza da nota promissória que consubstancia matéria de ordem pública, inexistindo óbice para a sua apreciação neste ensejo – "Instrumento Particular de Adiantamento de Recursos, Penhor Mercantil, Garantia Cambiária e Outras Avenças" do qual se deduz que a obrigação assumida pela ServCred (Fomentadora) foi a de que as duplicatas que lhe seriam entregues pela Plastunion (Fomentada) até a data de 14/07/2006 seriam "objeto de operação de 'factoring', com seu inerente deságio, com a Fomentadora", ocasião em que seria liquidado o contrato – Negócio pelo qual a Fomentadora adiantou recursos à Fomentada, com o fito de viabilizar o seu processo produtivo, mediante a promessa de recebimento das duplicatas a que a Fomentada faria jus com a entrega das mercadorias produzidas com o numerário adiantado – Nota fiscal em discussão que não foi emitida pela Fomentada para garantir eventual não recebimento, pelo Fomentador, dos créditos estampados nas duplicatas, e sim para garantir eventual (e, no caso, verificável) não entrega das duplicatas em si, que, por expressa previsão contratual, implicaria a conversão da obrigação de entrega na de pagamento (restituição do valor adiantado mais multa) – Não comprovada a falta de higidez do título em que se funda a execução nº 0219053-67.2006.8.26.0100 -- Não caracterizada a litigância de má-fé, aduzida em sede de contrarrazões – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais." (Apelação Cível nº [1056796-82.2023.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 04/04/24).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato empresarial de aquisição de quotas societárias – Previsão contratual de retenção de valor como garantia em caso de inadimplemento ou prejuízos na operação da empresa adquirida – Atualização do valor retido que deveria ser calculada pelo IGP-M, nos termos cláusula 3.2 do contrato – Insurgência da autora pleiteando a substituição do índice de correção pelo IPCA – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Inflação que não caracteriza fato imprevisível – Inteligência do artigo 7º, da Lei 10.040/2020 (RJET) – Pacta sunt servanda – Inexistência de desproporção abusiva e excessiva na aplicação do fator de correção monetária previsto em contrato – Diferença entre os índices não é causa suficiente para substituição do IGP-M pelo IPCA– Entendimento previsto no Enunciado 439 da V Jornada de Direito Civil do CJF – Aplicabilidade de critérios para verificar onerosidade excessiva – Desproporcionalidade não

configurada – Impossibilidade do arbitramento da verba honorária por equidade – Valor da causa que não se afigura irrisório – Inteligência do art. 85, §6º-A, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1105461-03.2021.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 04/04/24).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES - Contrato de parceria agrícola firmado entre as partes com exploração das terras da Fazenda Santa Amália, por meio de arrendamento - Réus que são acusados de turbação da posse dos autores, nas terras da fazenda, por ilegalmente procederem à colheita da safra de mandioca – Pedido de reintegração pautado na alegação de invasão das terras pelos réus – Não acolhimento – Posse compartilhada advinda de negócio comercial firmado por contrato entre as partes – Réus que comprovaram de forma satisfatória também exercerem a posse mansa e pacífica sobre o bem – Esbulho possessório não demonstrado – Requisitos para reintegração de posse não preenchidos - Sentença mantida. - Decisão que determinou a correção do valor da causa para que corresponda ao valor integral do imóvel reintegrando – Inexistência de critério legal que determine qual o valor da causa para as ações possessórias – Ação de reintegração de posse que tem por objetivo a recuperação da posse, um dos aspectos inerentes à propriedade – Possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa – Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000552-91.2022.8.26.0481](#), Rel. Marino Neto, j. 25/04/24).

“RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. LOTEAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO SÓ DO AUTOR. 1. Taxa de fruição. Base de cálculo que deve ser o valor atualizado do contrato a partir da data da transmissão da posse ao promissário comprador até sua restituição ao loteador. Indenização autorizada pelo art. 32-A, I, da Lei nº 6.766/79, ainda que se trate de terreno. Sentença mantida. 2. Acesso. Edificação realizada no terreno sem a aprovação dos órgãos competentes. Laudo pericial que demonstra a falta de manutenção do bem e o abandono da obra pelo apelante. Edificação sem valor comercial. Indenização indevida. Sentença mantida. 3. Multa por embargos protelatórios que deve ser mantida, diante da insistência do apelante em apresentá-los, visando à alteração do julgado. O abuso do direito de postular em juízo constitui ilícito processual. Sentença mantida. 4. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1004427-43.2022.8.26.0037](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 25/04/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA VISANDO RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA EM RAZÃO DE SINISTRO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – AVARIA PARCIAL – PROTESTO NÃO REALIZADO NO PRAZO DECADENCIAL DE DEZ DIAS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 754 DO CC – incidência do dispositivo legal em referência que não fica restrita à relação havida entre as partes do contrato de transporte – apelada que ajuizou a ação na qualidade de sub-rogada nos direitos e ações que competiriam ao segurado (art. 786 do CC) – direito da segurada que foi alcançado pela decadência – apelada que sub-rogou-se em um direito já fulminado – precedentes – circunstância de o segurador passar a ocupar a posição de credor do causador do prejuízo que não é suficiente para afastar a necessidade do

protesto dentro do prazo de dez dias – ato necessário para que remanescesse o direito de reparação em regresso por parte da apelada – decadência pronunciada – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1004176-65.2023.8.26.0562](#), Rel. Castro Figliolia, j. 23/04/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO – Representação comercial e débitos reconhecidos em sentença e confirmados nesta instância, por v. acórdão que negou provimento ao apelo da ré – Recurso Especial interposto pela requerida – Devolução dos autos a este Tribunal para afastar a incidência da Lei 4.886/65 e aplicar as disposições do Código Civil – Ausência de registro do autor no Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo – Incidência do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil – Responsabilidade contratual – Inaplicabilidade do art. 27, "j", art. 34 e art. 42, §3º, todos da Lei 4.886/65 – Manutenção do dever de pagamento de comissões e devolução de cauções – Determinada a liquidação por arbitramento - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1052819-38.2017.8.26.0506](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 17/04/24).

“Ação de cobrança c.c. danos morais – Contrato de credenciamento da empresa ré para intermediação de vendas de assinaturas, instalações, assistência técnica e habilitação de serviços da Sky – Alegação de fraude no cadastramento de consumidores para novas contratações, pretendendo a autora o ressarcimento pelas despesas suportadas pelo ajuizamento de ações judiciais, estorno das comissões recebidas com base em tais contratos e danos morais – Sentença de improcedência – Natureza jurídica da relação entre a autora e a ré é de representação comercial, atraindo a incidência da Lei 4.886/65 – Não se comprovou ter a empresa autora (Sky) adotado as cautelas necessárias para aprovação dos contratos intermediados pela ré, inexistindo prova indiciária de que as alegadas fraudes nas contratações decorreram da atuação dolosa ou culposa da empresa ré, ônus da prova que era da autora (art. 373, I, do CPC) - Inexiste nexo causal entre os prejuízos alegados pela autora e o ato ilícito imputado à ré - Cláusula del credere expressamente vedada pelo art. 43, da Lei 4.886/65 – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1066815-24.2021.8.26.0002](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - Preliminar suscitada pelo banco réu – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminar suscitada pelo banco réu - Descabimento – Hipótese em que o banco réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação processual, pois a ele é atribuída a prática de ato ilícito, consistente em falha na prestação do serviço bancário – Existência de responsabilidade que é matéria de mérito, não questão preliminar – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO - DANO MATERIAL – Pretensão do banco réu de reformar a r. sentença que julgou procedente pedido de indenização de danos materiais – Descabimento – Hipótese em que o estabelecimento bancário que recebe o cheque para compensação não está dispensado de se certificar quanto à existência de endosso na cártula antes de proceder ao pagamento do título nominal a terceiro (Lei 7.357/85, art.39) - Banco que recebe

cheque endossado que está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, aí incluído a legitimidade dos endossantes - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Precedentes do STJ – Dano material que deve ser ressarcido – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – TAXA SELIC – Pedido de que seja aplicada a taxa Selic sobre a condenação – Cabimento – Hipótese em que o STJ assentou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.” (Apelação Cível nº [1017604-79.2022.8.26.0003](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 17/04/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual: – Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual. CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA - CONTRADITA - Admissível o acolhimento de contradita da testemunha dos autores por se tratar de inimiga da ré – Testemunha que registrou em boletim de ocorrência ter sido ameaçada pelo representante da associação ré, com arma de fogo - Demonstração das hipóteses do art. 447, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil: - Acolhida a contradita da testemunha, sua oitiva como informante fica a critério do juiz, conforme previsto no art. 447, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil – Depoimento que não traria maiores esclarecimentos para o deslinde da demanda. AÇÃO POSSESSÓRIA – IMÓVEL RURAL – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA FLORESTAL OBRIGATÓRIA – Proprietários do imóvel rural que demonstraram a posse da área – Hipótese em que a parte do imóvel que era passível de exploração econômica foi objeto de contrato de parceria agrícola e aquela que corresponde à área de reserva florestal era apenas mantida, ante a impossibilidade de qualquer intervenção – Ocupação irregular pelos réus – Impossibilidade de proteção possessória: – Hipótese em que restou demonstrado no laudo pericial que a área objeto da demanda refere-se a reserva florestal obrigatória e que a ocupação pelos réus causa prejuízo ao meio ambiente – Loteamento irregular e a degradação ambiental incompatíveis com a proteção da posse. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DE PARTE DO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1000698-02.2017.8.26.0581](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 17/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual. Sentença de procedência. Irresignação da instituição de ensino. Incidência da legislação consumerista. PRELIMINAR. Existência de coisa julgada material. Não configurada. Incorreção do valor da causa. Não configurada. MÉRITO. contratação dos serviços educacionais não impugnada. Disponibilização dos serviços ao apelado. Inexistência de requerimento formal de cancelamento ou rescisão contratual. Pedido de trancamento do curso. Impossibilidade. Previsão expressa no contrato. Obrigação de pagamento das mensalidades mantida. Sentença Reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1096623-03.2023.8.26.0100](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 17/04/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“I- EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA A QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA REMETER OS AUTOS À CÂMARA RESERVADA DE DIRETO EMPRESARIAL. II-

RECURSO CONVERTIDO PELA EMINENTE RELATORA EM AGRAVO INTERNO. III- DECISÃO REFORMADA PELA DOUTA MAIORIA QUE PROVEU O INCONFORMISMO. IV- NULIDADE DECRETADA PELO STJ - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. V- INCIDÊNCIA DO ART. 942 DO CPC - JULGAMENTO AMPLIADO. VI- RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.” (Agravo Interno Cível nº [1109147-08.2018.8.26.0100/50000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 18/12/23).

“Ação de execução de título executivo extrajudicial. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Cessões de crédito sucessivas havidas no feito a justificar a legitimidade ativa. Extinção do processo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente. Apelo da parte credora. Prescrição ora afastada. Existência de duas penhoras havidas no rosto dos autos de ação monitória de inventário. Impedimento do cômputo do lapso prescricional. Retomada do curso da marcha processual com vistas à satisfação da execução ora autorizada. Sentença reformada. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [0828152-61.1996.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - REQUERIDO QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. 2- JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO - EXCEPCIONAL ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - CONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS PERMITIDA PELO ART. 435 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - MÁ-FÉ INOCORRENTE - CONTRADITÓRIO RESPEITADO - BUSCA DA VERDADE REAL. 3- GRAVAÇÃO AMBIENTAL E TELEFÔNICA - PROVA LÍCITA, DESDE QUE REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES, AINDA QUE SEM CONHECIMENTO DOS DEMAIS - TEMA 237 DO STF. 4- INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - TESE DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDA, SENDO ELUCIDADO POSTERIORMENTE APENAS OS DETALHES QUE LEVARAM À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM O DEVIDO PAGAMENTO. 5- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - INEXISTÊNCIA DECLARADA - REQUERIDO QUE ADMITE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO JAMAIS SE APERFEIÇOOU. 6- COMPRA E VENDA - NEGÓCIO SIMULADO - PROVA TESTEMUNHAL E ÁUDIOS QUE CONFIRMAM QUE SERIA REALIZADO UM PROJETO EM PARCERIA ENTRE OS LITIGANTES, ENTRANDO O AUTOR COM O TERRENO E O RÉU COM O FINANCIAMENTO - TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AUTOR QUE SERIA PAGO NO FUTURO COM PARTICIPAÇÃO NO EMPREENDIMENTO, O QUAL NÃO SE CONCRETIZOU - NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA RECONHECIDA - CANCELAMENTO DO REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DETERMINADO - APURAÇÃO EM REGULAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DAS PARTES PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 7- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003296-58.2021.8.26.0428](#), Rel. Carlos Abrão, j. 03/04/24).

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU DE ALTERAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ESTIPULADO ÀS PARTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I E II DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS CONTRATUALMENTE QUE REDUNDAM NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1031009-85.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 03/04/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU DE ALTERAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ESTIPULADO ÀS PARTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I E II DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS CONTRATUALMENTE QUE REDUNDAM NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1082892-71.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Penhora de Imóveis – Doação de genitor para filha – Sentença de Improcedência - Fraude à Execução caracterizada – Insurgência que não prospera – Apelante que não impugna adequadamente os fundamentos da r. Sentença recorrida – Recurso com meras transcrições da petição inicial, com poucas alterações – Violação ao princípio da dialeticidade reconhecida – Transferência de bens penhorados nos Autos principais de maneira gratuita entre genitor e filha – Má-fé demonstrada – Ato declarado ineficaz perante o Exequente – Aplicação dos termos do artigo 792, "III" e "IV" – Excesso de Execução – Inocorrência – Feito que tramita há mais de 20 (vinte) anos – Impugnação genérica – Solvência do devedor principal – Ônus da Requerente em apresentar bens suficientes a garantirem o r. Juízo Executivo – Encargo processual não cumprido – Elementos de fraude à execução identificados - Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000982-10.2021.8.26.0374](#), Rel. Penna Machado, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação Indenizatória – Contrato Bancário – Envio de "Pix" a estelionatários - Sentença de Procedência – Insurgência do Banco Réu que prospera, prejudicado o Recurso Adesivo da Autora – Preliminar – Nulidade - Fundamentos da r. Sentença contraditórios – Irrelevância – Erro material que não impede a compreensão da fundamentação e conclusão decorrente – Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito - Golpe do "Bilhete Premiado" – Alegações da Autora não verossímeis – Causa de pedir narrada de forma omissa – Transferências realizadas espontaneamente pela Autora, autorizadas via biometria facial, com uso de senha e dados pessoais da consumidora, em momentos distintos – Inexistência de qualquer influência de terceiros – Requerente que realiza constantes e vultuosas transações financeiras em conta corrente – Resgate de investimentos realizado à véspera do ocorrido – Tratativas realizadas pessoalmente entre a vítima e os meliantes, em local público, completamente alheio à área de influência do Réu – Envio de valores à pessoa completamente desconhecida, sequer identificada no momento da fraude, portadora de "bilhete" contendo valor milionário – Responsabilidade do Requerido não caracterizada – Aplicação dos Enunciados n.º 12 e 14 desta e. Seção de Direito Privado – Inexistência de falha de segurança oriunda de fortuito interno do Fornecedor – Culpa exclusiva da vítima e de terceiros evidenciada – Sentença reformada. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da Autora, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1086374-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 03/04/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência em face da Decisão que recebeu os Embargos interpostos com efeito suspensivo. Pretensão a sua reforma. Não acolhimento. Embora o efeito suspensivo que somente possa ser concedido com a comprovação dos requisitos necessários a concessão de tutela provisória e a comprovação da garantia do Juízo Executório (Artigo 919, §1º, e do Artigo 300 do Código de Processo Civil), o caso concreto demonstra excepcional. Possibilidade de afastar a exigência da garantia diante da verossimilhança das alegações da Embargante que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil reparação. Holding do Grupo que se encontra em recuperação judicial. Decisão do Juízo Universal que estendeu o stayperiod à Light SESA, ora Agravada, e também suspendeu o ato jurídico de renúncia às coobrigações. Assim, em sede de cognição sumária, há fundada dúvida a respeito da exigibilidade do título, o que justifica, pelo menos por ora, a suspensão da execução, sem a prestação de garantia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2019541-48.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 03/04/24).

“Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Transações financeiras realizadas por fraudadores através de celular furtado – Movimentações que destoam completamente do perfil da autora e que foram realizadas em curto espaço de tempo – Comunicação do furto realizada em menos de uma hora de sua ocorrência que não se mostra tardia – Falha na prestação dos serviços do banco configurada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a ausência de falhas na prestação de seus serviços, do qual não se desincumbiu – Ressarcimento do dano material que se mostra cabível – Recurso da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1083286-78.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 17/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE ENTRE A SEGURADA E A TRANSPORTADORA PELA AVARIA QUE OCASIONOU A RECUSA DA CARGA PELO DESTINATÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO PROSPERA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE OXIDAÇÃO DA CARGA ANTES MESMO DO TRANSPORTE, QUE FOI AGRAVADA PELA MOLHADURA OCASIONADA PELA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DECORRENTE DE RASGOS NA LONA. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. ART. 12, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.442/2007. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001412-10.2018.8.26.0004](#), Rel. César Zalaf, j. 17/04/24).

“Anulatória de arrematação. Condômino que teve a oportunidade de manifestar-se após a arrematação do imóvel e exercer o direito de preempção. Falta de intimação para a hasta pública nos termos do art. 687 do CPC/73 suprida. Alegação genérica de preço vil. Inadmissibilidade. Condômino que manejou embargos de terceiros julgados improcedentes. Alegação posterior de impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Inadmissibilidade. Concentração da defesa. Sentença de improcedência mantida.” (Apelação Cível nº [1001137-69.2021.8.26.0129](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 17/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU QUE MERECE ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO, TRATANDO-SE DE CRÉDITO RELATIVO À CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TLA). LEGALIDADE DA COBRANÇA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CMN 3.516/07. PROIBIÇÃO DA INCIDÊNCIA APENAS PARA CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034164-62.2023.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 29/04/24).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EMBARGANTE RÉU EM AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO BNDES BASEADO EM CONTRATOS EM QUE O EMBARGADO FIGUROU COMO ANUENTE DE HIPOTECA DE BENS DE SUA COPROPRIEDADE - QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA PELO ORA APELADO, COM REMIÇÃO DAS GARANTIAS - PRETENSÃO DO EXEQUENTE EM REAVER O VALOR PAGO - PROPOSITURA DE EXECUÇÃO - CABIMENTO - SUB-ROGAÇÃO DO RECORRIDO NOS DIREITOS DO BNDES, ATÉ O LIMITE PAGO - ARTIGOS 346, III, DO CC E 778, § 1º, IV, DO CPC - DISCUSSÃO ACERCA DA TRANSAÇÃO QUE É DESCABIDA NESTA SEDE, NOTADAMENTE PORQUE HOMOLOGADA JUDICIALMENTE NAQUELA AÇÃO MONITÓRIA, APÓS INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - COBRANÇA DESCABIDA, PRINCIPALMENTE EM SEDE EXECUTÓRIA, AUSENTE TÍTULO OU SUB-ROGAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003791-14.2023.8.26.0564](#), Rel. Carlos Abrão, j. 29/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MÁ UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER MANTIDOS CONFORME ARBITRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE OBSERVOU O ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VERBA PONDERADAMENTE ARBITRADA EM R\$ 5.000,00. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO C STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1006916-35.2023.8.26.0161](#), Rel. César Zalaf, j. 29/04/24).

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Contratação eletrônica de empréstimo consignado em benefício previdenciário de menor portador de necessidades especiais. Empréstimo de R\$ 3.800,00 solicitado para custeio de necessidades do autor. Contrato, contudo, formalizado pelo valor de R\$ 15.527,27 contra a vontade da genitora, representante legal do autor. Questão não solucionada na via administrativa. CDC. Hipervulnerabilidade. Ação ora julgada procedente. Conjunto probatório que denota verossimilhança das alegações da parte autora, notadamente a alegada formalização do ajuste de forma distinta da solicitada. Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito

da legitimidade do empréstimo vultoso. Fraude evidenciada. Inexigibilidade do débito ora reconhecida. Indenização por danos materiais e morais cabível. Danos morais arbitrados em apreço às especificidades do caso e à proporcionalidade do ilícito. Gratuidade ora concedida à parte autora. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1058642-40.2023.8.26.0002](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 29/04/24).

“Apelação. Contrato bancário. Empréstimo e transações bancárias não reconhecidas. Fraude. "Golpe do motoboy". Falha na prestação do serviço relativamente à segurança das informações e à identificação de movimentações que destoam do perfil de consumo do cliente. Responsabilidade objetiva da ré. Súmula nº 479 do STJ. Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do correntista ou do terceiro. Inexigibilidade do débito bem declarada. Dano material reconhecido. Dano moral mantido. Sentença mantida. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido em parte.” (Apelação Cível nº [1015426-50.2023.8.26.0577](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 29/04/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Inépcia das razões recursais. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença. **2. Nulidade.** Inclusão de instituição bancária no polo passivo da ação, de ofício. Impossibilidade. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário, a permitir a determinação excepcional prevista no parágrafo único do art. 115 do CPC. Violação aos princípios dispositivo e da inércia da jurisdição. Exclusão do Banco Itaú do polo passivo da lide determinada. **3. Responsabilidade civil.** Instituição financeira. Fraude. Parte autora, induzida por golpistas, a transferir numerário de sua conta bancária junto ao Banco Itaú para conta bancária aberta em seu nome junto à ré Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A. Parte ré que, em sua contestação, limitou-se a afirmar que não possuía nenhuma relação com a alegada fraude praticada por terceiros, e que deveria ser substituída no polo passivo pelo Banco Itaú, sem fazer qualquer menção sobre a conta aberta em nome do autor, os protocolos de segurança para abertura da conta, a observância ou não de tais protocolos no caso concreto, e o destino do numerário depositado -- se foi ou não sacado pelos fraudadores. Fraude narrada, tal como ocorrida, que não teria logrado êxito se não houvesse falha na prestação do serviço da ré, ao permitir a abertura da conta em nome do autor, sem os devidos protocolos de segurança. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC). Condenação da ré a restituir a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, transferida para conta indevidamente aberta em seu nome, bem com a lhe indenizar o dano moral sofrido, *in re ipsa*, na quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e razoável, e que reflete a displicência com que a ré tratou o caso, pois, reconhecendo a fraude em e-mail enviado ao autor, não deu o devido encaminhamento à reclamação, impedindo o demandante de fruir numerário que por direito lhe pertencia. **4. Sentença reformada, para se julgar procedente o pedido, condenando-se a ré a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Recurso provido, com determinação.**” (Apelação Cível nº [1007740-92.2022.8.26.0269](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 11/04/24).

“AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO COBRANÇA – Navio com carregamento de açúcar - Despesas advindas de vazamento de óleo do navio no mar, gerando cobrança de detenção pela permanência no terminal acima do contratado - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Pedido tempestivo do autor para realizar sustentação oral – Julgamento que seguirá na modalidade presencial. Recurso da Ré Gambetta – Preliminar - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Necessária a intervenção judicial para o deslinde da demanda – Inicial que preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC – Precedentes – Preliminar afastada. ILEGITIMIDADE ATIVA – Desnecessidade de apreciação nas preliminares – Assunto que será apreciado de forma mais detalhada em conjunto com o mérito – Preliminar afastada. CARTA DE GARANTIA – Alegação de que a carta de garantia tratou de resolver a questão entre as partes – Inocorrência - A prestação da garantia não impede o ajuizamento da ação, pois, o que se discute é o direito de ressarcimentos aos danos materiais enfrentados pelo autor com o tempo em que o navio permaneceu no terminal além do contratado – Ademais, na própria carta de garantia consta informação expressa de que permanecerão assegurados os direitos das partes ainda que haja necessidade de se recorrer ao judiciário – Recurso não provido. DA RECONVENÇÃO – Insurgência de que as despesas decorrentes do tempo em que o navio permaneceu parado no Porto de Santos devem ser suportadas pelo autor, cerca de 26 horas - Descabimento – Sobre-estadia – Transporte marítimo – Sobre-estadia (demurrage ou detention) – Demurrage que tem natureza indenizatória - Cobrança possível independentemente de prévia ciência – Praxe do comércio marítimo internacional adotada pelo Brasil – Precedente do STJ – Caracterizada a responsabilidade da ré – Sentença mantida – Recurso não provido. Recurso do autor - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU NAVISION – Insurgência - A sentença não afastou a legitimidade de parte – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido neste ponto. DANOS MATERIAIS – Pedido para o deferimento integral do montante pleiteado – Impossibilidade – O recorrente comprovou tão somente o prejuízo sofrido em relação ao período de sobre-estadia em torno de 26 horas em que permaneceu no Porto de Santos em decorrência de vazamento de óleo do navio no mar no valor de U\$ 127.350,00 – Para responsabilização de dano material é requisito essencial a comprovação – Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA – Mantida. DISPOSITIVO – Na parte conhecida, ambos os recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1011344-21.2023.8.26.0562](#), Rel. Achile Alesina, j. 09/04/24).

“Apelação. Ação revisional de contrato de mútuo imobiliário, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), no ano de 1989. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Inépcia das razões recursais. Inovação recursal quanto a aplicabilidade da teoria da imprevisão, e a inconstitucionalidade do Dec. Lei 70/66. Recurso não conhecido nestes tópicos. **2. Prova pericial.** Julgamento da apelação convertido em diligência para realização da prova, nos termos do art. 515, § 4º, do CPC/73. Desídia no cumprimento da diligência, dos autores, que levaram 12 (doze) anos para depositar os honorários do perito; e da ré, que não juntou a documentação necessária à realização da perícia. Matérias de fato serão apreciadas com base nos documentos apresentados e no sistema de distribuição do ônus da prova trazido pelo CPC, considerando-se que "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90" (STJ, AgInt no Resp nº 1.454.058-RS, 4ª Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 05.09.2019, DJe 18.09.2019). **3. Atualização do saldo devedor.** Ilegalidade da utilização da TR. Inocorrência. Contrato que prevê expressamente a aplicação do mesmo coeficiente de

atualização monetária utilizado para reajustamento dos depósitos de poupança livre mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE. Súmula 454 do STJ.

3.1. Atualização do saldo devedor. Adequação da correção das parcelas pela disciplina da Caderneta de Poupança, no mês de março de 1990, em razão do Plano Collor. Legitimidade da aplicação do IPC de 84,32%, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Descabimento da aplicação do BTNF de 41,28% em março de 1990, que somente se aplica na atualização dos cruzados novos bloqueados por força do disposto no art. 6º, § 2º, da Lei nº 8.024/90. **3.2. Atualização do saldo devedor.** Ilegalidade do reajustamento do débito antes da amortização da parcela. Inocorrência. Reajuste mensal que apenas repõe a desvalorização da moeda em razão da inflação, não constituindo ganho do credor. Súmula 450 do STJ. **4. Atualização das prestações.** Ilegalidade dos reajustes que extrapolaram os parâmetros da equivalência salarial. Ocorrência. Contrato que prevê expressamente o reajuste das prestações mensais e acessórios de acordo o PÉS/CP (plano de equivalência salarial por categoria profissional), ou seja, reajuste das prestações de acordo com o aumento salarial da categoria profissional do mutuário. Ré que admite a utilização de "índice monitorado. Recurso provido neste tópico. **4.1 Atualização das prestações.** Medida Provisória nº 434 de 27.02.1994, que converteu os salários em URV, em 1º março, pela média aritmética dos 4 meses anteriores. Aplicação da Resolução BCB nº 2.059/1994, que dispôs sobre o reajustamento das prestações dos contratos vinculados à equivalência salarial, em decorrência da Medida Provisória nº 434, de 27.02.94. Ilegalidade. Inocorrência. Correção dos contratos pela URV, em razão da aplicação do Plano Real, que apenas equalizou a correção das prestações e dos rendimentos dos devedores. Precedente do STJ. **4.2. Atualização das prestações.** Multiplicação da primeira prestação pelo coeficiente de equiparação salarial (CES), com o intuito de aumentar seu valor e, portanto, aumentar a capacidade de amortização das prestações. Inexistência de previsão contratual acerca do CES. Cobrança que só é admitida quando prevista contratualmente, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Recurso provido neste tópico. **5. Juros remuneratórios.** Cláusula contratual que prevê expressamente a cobrança de juros no patamar de 10% ao ano. Alegação da parte autora de que a taxa efetiva praticada pela ré é de 10,4713% ao ano. Alegação verossímil, em razão do laudo juntado na petição inicial, que ganha presunção de veracidade, diante da inércia da ré na produção da prova em sentido contrário. Cobrança excessiva que pode decorrer da simples aplicação de juros superiores ao pactuado ou da capitalização de juros, circunstância que não se pode aferir, em razão da não produção da prova pericial. De qualquer modo, a capitalização é vedada em relação aos contratos de financiamentos celebrados no âmbito do SFH antes da vigência da Lei nº 11.977/09, observando-se que adoção contratual da Tabela Price, como sistema de amortização, não implica, per se, efetiva prática de juros capitalizados. Utilização de indexadores diferentes, para o reajuste do saldo devedor e do valor da prestação, que pode diminuir a capacidade de amortização da prestação, gerando o fenômeno da amortização negativa, o que ocorre quando o valor da prestação não cobre a parcela do encargo mensal referente aos juros. Em tal situação, os juros não pagos em determinado mês devem ser decotados do saldo devedor, e formar um saldo devedor em separado, em relação ao qual somente incidirá correção monetária, para que não ocorra capitalização indevida. Recurso provido nesse tópico. **6. Seguro habitacional.** Reajustamento. Adoção dos índices utilizados para reajuste das prestações, diante de seu caráter acessório. Ré que admite o cálculo dos prêmios dos seguros com a utilização do coeficiente de equiparação salarial, quando tais valores só poderiam ser reajustados de acordo com o índice utilizado para a correção das prestações, ou seja, com base no PÉS-CP. Recurso provido neste tópico. **7. Sentença reformada,** para determinar que as prestações sejam recalculadas desde o início da contrato, adotando-se os índices dos PÉS-CP,

excluindo-se a incidência CES, quanto as prestações e seguro; computando-se juros remuneratórios à taxa de 10% ao ano, sem capitalização, mantido o sistema de amortização pela Tabela Price, decotando-se eventuais juros residuais do saldo devedor, formando-se débito em separado, que deverá ser cobrado após o período final da amortização; tudo a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigindo-se o valor das prestações realmente devidas e os valores pagos pelos autores pela tabela prática do TJSP, a partir dos respectivos vencimentos e pagamentos/depósitos; incidindo juros de mora legais, a partir da citação, sobre o crédito ou o débito; observando-se que eventual crédito apurado em favor dos autores deve ser restituído de forma simples, pois não se aplica à espécie o CDC, tampouco se verificando ajuizamento, com má-fé, de ação de cobrança em face dos autores. Sucumbência recíproca. **Recurso dos autores parcialmente provido na parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [0093374-04.1999.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 01/04/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência, com consequente apelo do réu. Revelia. Apelante, contudo, que alega matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alegação de ilegitimidade passiva que não convence na hipótese. Teoria da asserção. Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, após extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito. Prescrição operada, contudo. Recurso provido para julgar extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1060753-62.2021.8.26.0100](#), Rel. Jairo Brazil, j. 23/04/24).

“COBRANÇA. CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS SEM COBRIGAÇÃO DO CEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Decisão de Primeiro Grau que preencheu os requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, pois apreciou todas as questões relevantes para a resolução da lide. Não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, nem se ater a todos os fundamentos por ela indicados, nem responder um a um todos os argumentos deduzidos. MÉRITO. Contexto probatório que não dá guarida à pretensão inicial. Pacto firmado "sem coobrigação" da cedente, mediante cláusula expressamente pactuada. Cláusulas contratuais, ademais, que remetiam ao Fundo-autor o dever de análise do risco dos créditos por si adquiridos, cautela necessária a ser tomada, em especial diante a ausência de coobrigação da parte cedente. Ausência de dever de lealdade e boa-fé. Não ocorrência. O pacto era claro ao impor ao Fundo de Investimento o risco pela análise dos créditos que estava a adquirir, com cláusula expressa de desobrigação da cedente, caso ocorresse a insolvência da sacada. Não há se falar na ausência de lealdade e boa-fé contratual, diante da clareza das cláusulas contratuais. Não é razoável admitir que o Fundo-autor, agente especializado na avaliação de riscos pertinentes a operações de desconto bancário, não tenha analisado o perfil da sacada-devedora antes de formalizar a cessão de crédito debatida nos autos. Aplicação, ainda, do disposto nos artigos 295 e 296, do Código Civil, que dispõem que o cessionário responde apenas pela existência do crédito ao tempo da cessão e, salvo estipulação em contrário, inexistente na hipótese, não responde pela solvência do devedor. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1001219-18.2023.8.26.0554](#), Rel. Jairo Brazil, j. 23/04/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Arresto cautelar de quotas de sociedade empresária - Preliminar de conexão não conhecida, sob pena de supressão de instância - Preenchidos os requisitos do arresto cautelar, voltado a garantir a efetividade de eventual sentença de procedência, levando-se em conta o pertinente risco de insucesso de medidas constritivas futuras, ante o descrito quadro de fraude praticada pelos réus - "Fumus boni iuris" e "periculum in mora" presentes - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2151309-68.2022.8.26.0000](#), Rel. Mendes Pereira, j. 23/04/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com reparação de danos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Art. 14, da lei consumerista. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. É ônus da instituição financeira impedir a consecução de operações incompatíveis com a movimentação usual de seu correntista, tais como as ocorridas no caso examinado, todas realizadas no dia. Caracterização de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelos réus, a ensejar a inexistência das transações impugnadas e a reparação pelos danos materiais e morais. Ação julgada procedente em parte. Recurso a que se dá provimento em parte.” (Apelação Cível nº [1007575-92.2021.8.26.0006](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 09/04/24).

“Agravado de instrumento. Execução de título extrajudicial. A penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa Haras La Estancia Empreendimento Imobiliário deu-se em estrito cumprimento ao art. 861, do CPC. Penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa E.R. Azevedo Agrícola e Participações S/A. Possibilidade, pois não constitui remuneração, nem tampouco detém natureza salarial. Verba penhorável. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2027278-05.2024.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 23/04/24).

“Ação de cobrança – Prestação de serviços - Alegação de recebimento de pagamentos a menores – Relação contratual que perdurou durante anos sem qualquer questionamento quanto aos valores pagos e recebidos – Correta aplicação dos institutos da surrectio e supressio – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1128520-88.2019.8.26.0100](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 23/04/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Cobrança c.c. obrigação de fazer – Veículo apreendido e depositado no pátio do autor – Pagamento pelo serviço de guincho e estadia que se mostra de rigor – Veículo que foi depositado após cumprimento de ordem judicial em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, o que impossibilitava o pagamento do licenciamento pelo condutor – Obrigações propter rem - Art. 328,

§ 5º, do CTB – Inaplicável ao caso – Ação julgada procedente – Decisão correta – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1017242-43.2023.8.26.0003](#), Rel. Souza Lopes, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMONÍMIA - Apelado prova que o titular da conta-poupança descrita na inicial é outras pessoas de mesmo nome da autora - Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta poupança à época dos fatos - Inocorrência de preclusão - Matéria de ordem pública - Impossibilidade de se acolher o inconformismo. **SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE** - Banco devedor que forneceu o extrato solicitado pela poupadora que se identificou com o número do seu documento pessoal – Correta a condenação em honorários de sucumbência – Princípio da causalidade atendido - Impossibilidade de se acolher o inconformismo. **LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ** – Inocorrência – Pleito de condenação afastado. **Recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1087218-55.2014.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Velho, j. 12/04/24).

“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços de transporte por aplicativo - Produto adquirido pela autora junto a Sodiê Doces - Contratação de transporte para retirada e entrega - Produto que não chegou ao destino final - Sentença de parcial procedência que determinou a ré restituição do valor correspondente ao produto - Recurso tirado apenas pela autora - Pedido de restituição do valores pagos em duplicidade e que ficaram bloqueados na conta - Não demonstração de qualquer pagamento em duplicidade ou que a conta permaneceu bloqueada com valores pertencentes à autora - Dano moral Inocorrência Situação que enseja, no máximo, mero aborrecimento Não indenizável, portanto - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1017955-81.2023.8.26.0564](#), Rel. Irineu Fava, j. 22/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ROUBO DA CARGA. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da seguradora buscando a inversão do julgado para responsabilizar objetivamente a empresa transportadora pelo ressarcimento do sinistro, invocando a nulidade da cláusula de dispensa do direito de regresso, e agravamento do risco pelo descumprimento do plano de gerenciamento de risco. **2. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO (PGR).** Afastada. Contrato que exigia apenas o cadastro e consulta do motorista do veículo e, embora tenha sido realizado após o evento, concluiu pelo "perfil adequado ao risco". Resultado que não contribuiu para o sinistro. **3. CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR).** Validade. Roubo de carga. Fortuito externo. Conduta que se originou de conduta de terceiros estranhos ao contrato de transporte. Ausência de responsabilidade da transportadora e de majoração do risco. **4. RECURSO DESPROVIDO.** Majoração da verba honorária de R\$ 2.500,00 para R\$ 3.000,00 (CPC/15, art. 85, §11).” (Apelação Cível nº [1003971-89.2022.8.26.0006](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 25/04/24).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Não configurada identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações. **CONEXÃO.** Ausência de nulidade pelo julgamento separado de ações conexas. Inexistência de decisões conflitantes. Prejuízo às partes não demonstrado. **ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES.** Corré Valdirene que atuou como corretora de imóveis e mera intermediadora. Posse não demonstrada. Ilegitimidade passiva reconhecida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000510-18.2023.8.26.0219](#), Rel. Afonso Bráz, j. 25/04/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de cobrança – Comissões por representação comercial – Sentença de parcial procedência da ação – Recurso da ré. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Incontrovertida existência da relação jurídica entre as partes, assim como sua resolução, com o depósito de comissões pendentes pela ré, todavia sem correção monetária – Atualização devida, como bem apontado pelo perito, sem que o inadimplemento se justificasse por eventual falta de emissão de nota fiscal pelo autor – Diferença de comissões anteriores foi devidamente apurada nos autos, com base nas faturas apresentadas pelo autor, sem que a ré comprovasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, o que lhe incumbia segundo o art. 373, II do CPC – Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados segundo a complexidade da causa, não comportando redução. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006216-75.2022.8.26.0361](#), Rel. Helio Faria, j. 01/04/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe da falsa central de atendimento – Autora que, após receber e-mail supostamente enviado pelo banco réu, entrou em contato com criminosos e, seguindo suas orientações, contratou um empréstimo e realizou duas transferências via "pix" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – ADMISSIBILIDADE: Autora realizou as transações mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em decorrência de fortuito externo. Colaboração involuntária da vítima. Culpa de terceiro fraudador. Nexo causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1083543-69.2023.8.26.0100](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 05/04/24).

“RECURSO – Apelação - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Alegação do autor de que foi vítima do "golpe da falsa portabilidade", não tendo firmado os contratos impugnados. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos, determinando a devolução em dobro das quantias e condenando o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, bem como a devolução de quantias a título de danos materiais. Pretensão da parte ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Nulidade do contrato bem reconhecida. Falha na prestação do serviço pelo Banco réu. É de rigor que os contratos sejam anulados, porque não há prova de que tenham sido firmados pelo autor. DEVOLUÇÃO DOS VALORES - Pretensão de afastamento da devolução em dobro, em razão da ausência de má-fé do Banco. ADMISSIBILIDADE: A ausência de prova da má-fé da instituição financeira impõe a devolução dos valores indevidamente descontados de forma simples e não em dobro. DANOS MORAIS - Pretensão de afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório. ADMISSIBILIDADE: Apesar de comprovada a falha na prestação dos serviços, os danos morais não são devidos, pois não houve comprovação de inscrição no cadastro de devedores ou de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1068168-96.2021.8.26.0100](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 11/04/24).

“APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - USO DE APLICATIVO POR TERCEIRO APÓS ROUBO DE APARELHO CELULAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE – Roubo do aparelho celular utilizado para movimentação bancária da empresa coautora - Realização de transações bancárias, que totalizaram a quantia de R\$ 13.272,00 (treze mil, duzentos e setenta e dois reais) – Inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, pois a relação envolve bem de insumo e não de consumo - Transações bancárias realizadas mediante uso de dados pessoais, além de senha pessoal e intransferível – Ausência de nexo causal entre a ação da ré e os prejuízos suportados pelas autoras – Inexistência de prova de falha na segurança interna da ré – Autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC - Exclusão de responsabilidade da ré – Demora na comunicação pelas autoras do roubo – Dano material não configurado – Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS.” (Apelação Cível nº [1042947-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Sergio Gomes, j. 29/04/24).

“Embargos à execução – Nota promissória – Falsidade da assinatura do fiador – Comprovação por perícia grafotécnica – Nulidade do título e inexigibilidade de débito em relação ao embargante – Impugnação específica – Ausência – Limitação do recurso – Matérias não devolvidas – Questões superadas. Ônus de sucumbência – Condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Cabimento – Observância ao princípio da causalidade – Afastamento da verba honorária – Impossibilidade – Parte embargada que deu causa ao ajuizamento dos embargos e ofereceu efetiva resistência à pretensão inicial – Honorários advocatícios – Redução – Descabimento – Quantia fixada em observância aos requisitos legais – Artigo 85, §2º, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1031518-64.2019.8.26.0506](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 29/04/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano material. 1. Legitimidade ad causam. Parte ativa que é proprietária das mercadorias armazenadas no contêiner de propriedade da ré e postula que a ré seja compelida a aceitar a devolução do cofre de carga não condicionada ao pagamento da sobre-estadia. Legitimidade ativa reconhecida. Existência de precedentes desta Corte neste sentido. 2. Alegação de perda superveniente de interesse de agir. Descabimento. Acordo homologado em outra demanda que não produz seus efeitos nesta ação, porquanto, muito embora figurem as mesmas partes nos processos, seus objetos são diversos. Interesse de agir configurado. 3. Obrigação de fazer. Recusa da ré em aceitar a devolução do cofre de carga que importa na perpetuação indevida da mora da proprietária da carga transportada, elevando o valor da sobre-estadia. Abuso de direito configurado. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Existência de precedentes desta Corte neste sentido. Determinação de que a ré aceite a devolução do contêiner sem o prévio pagamento da demurrage. Incidência da sobre-estadia desde o encerramento do prazo free time até a data da tentativa infrutífera de entrega do cofre de carga pela autora. 4. Dano material. Não comprovação. Inexistência de prova cabal das despesas

aleadamente suportadas pela parte ativa com o armazenamento do contêiner em pátio privado após a recusa da devolução. Indenização por dano material afastada. 5. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1005482-69.2023.8.26.0562](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 15/04/24).

“Apelação - Reintegração de posse de bem imóvel – Procedência – Defesa do "direito de laje" que não pode ser conhecida, porquanto direito real - Impossibilidade de discussão do domínio nas lides possessórias - Comprovação da posse anterior do bem mantida pelos autores, externada por documentos de manutenção e consumo doméstico - Depoimentos expondo situação típica de permanência em bem imóvel por mera permissão do genitor - Detentor que não tem posse própria (artigo 1.208/CC), configurando-se o esbulho a partir da notificação para desocupação – Ausentes indícios da referida doação, cuja validade depende de requisitos formais - Comodato que se caracteriza pela temporariedade - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001553-79.2023.8.26.0157](#), Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 24/04/24).

“Apelação – Contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de carga – Vale-pedágio – Pretensão voltada à percepção de valores referentes ao vale-pedágio obrigatório, de que trata a Lei 10.029/01, bem assim, à indenização prevista no art. 8º daquele diploma – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação procedente. Invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões – Afastamento. Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Cerceamento de defesa – Alegação sem consistência. Prova de interesse da ré, preponderantemente, documental e que já haveria de estar encartada aos autos (CPC, arts. 320 e 434). 3. Prescrição – Inocorrência. Prazo prescricional de 12 meses, previsto no parágrafo único do art. 8º da Lei 10.209/2001, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 4º da Lei 14.229, de 21 de outubro de 2021, que não se aplica a situações pretéritas. Ação em exame proposta em data bastante anterior à da edição da nova lei. Hipótese que se submete ao prazo geral de prescrição das ações pessoais, de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, vistosamente não transcorrido. Precedente. 4. Mérito – Prova dos autos ensejando a conclusão de que as despesas de pedágio foram pagas ao autor, como especificado nos documentos intitulados "Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE", emitidos pela ré. Pressuposto esse que, denotando mera infração formal ao preceito da Lei 10.029/01, não autoriza a imposição da pesada sanção civil prevista no art. 8º daquela lei, ao menos de maneira integral, diante do princípio geral do direito que veda o enriquecimento indevido. Inviável o arbitramento da indenização legal, à falta de específico pedido nesse sentido. 5. ADI 6031/DF – Solução aqui atribuída ao litígio não afrontando o decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI 6031/DF. Decisão aquela que se limitou a pronunciar, diante do caráter dúplice de ações do gênero, a constitucionalidade da norma do art. 8º da Lei 10.029/01. Circunstância de não se ter reconhecido infração ao princípio da proporcionalidade da sanção prevista naquele dispositivo, como parâmetro do controle de constitucionalidade, naturalmente pelo prisma abstrato, não afastando a possibilidade de o julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, aplicando a norma em cotejo com outras disposições do ordenamento, abrandar a sanção legal, por juízo de equidade. Afastaram as preliminares e deram provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1000681-88.2022.8.26.0322](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 29/04/24).

“Indenizatória. Contexto dos autos que autoriza manutenção da sentença recorrida, que condenou o réu ao pagamento do valor de cota contemplada de consórcio, cujos direitos foram cedidos ao autor, e reconheceu a ilegitimidade passiva da corré. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar o valor da verba honorária devida ao autor.” (Apelação Cível nº [1003523-90.2022.8.26.0047](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 01/04/24).

“APELAÇÃO. Transporte terrestre de carga. Ação regressiva movida por seguradora. Sentença de procedência. Roubo de mercadoria transportada. Falha na prestação do serviço caracterizada. Gerenciamento de risco não cumprido. Excludente de responsabilidade não comprovada. Dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000513-11.2023.8.26.0562](#), Rel. Roberto Maia, j. 05/04/24).

“PROCESSO - Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e coerente e com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causalidade de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie. PROCESSO – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual, arguida pela parte ré – Na inicial, as partes autoras pleiteiam a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da negativa em transferir o saldo de conta bancária de titularidade de falecido aos seus herdeiros - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e materiais, em razão de ato ilícito da instituição financeira – e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim - A existência dos direitos pleiteados pelas partes autoras apeladas envolve o mérito da demanda. ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MATERIAIS – Reconhecimento de que: (i) restou demonstrado o ato ilícito do banco réu, consistente na negativa em transferir o numerário depositado pelo de cujus junto à instituição financeira, objeto de partilha, aos herdeiros do titular da conta corrente; (ii) configurado o defeito do serviço prestado pela instituição financeira ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, (iii) de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em que condenou o banco réu "a obrigação de fazer consistente na transferência do saldo bancário da conta corrente descrita nos autos, no montante de R\$ 31.836,28 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) corrigidas pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar de agosto de 2022". SUCUMBÊNCIA – Manutenção da r. sentença, na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, porque a parte autora foi vencedora em relação ao pedido de condenação por danos materiais, restando vencida quanto ao pedido de indenização por danos morais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1036879-69.2022.8.26.0114](#), Rel. Rebello Pinho, j. 08/04/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente ferroviário – Queda em razão de aglomeração na estação Luz – Lesões corporais – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva (arts. 37, § 6º, da Constituição Federal, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 17 do Decreto nº 2.681/1912) – Inobservância do dever de cuidado, proteção e vigilância e da obrigação de transportar incólume o passageiro – Prejuízo material não comprovado – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1015778-74.2023.8.26.0361](#), Rel. Correia Lima, j. 15/04/24).

“POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Ação em que se discute a posse e não o domínio do bem – A ré afirmou que houve negócio jurídico simulado, pois o seu pai adquiriu o imóvel e o fez em nome de seu tio (o autor), tese que foi acolhida pela sentença – Inadmissibilidade – A propriedade foi adquirida pelo autor em 1992 e não se tem notícia de ação para declaração de nulidade do negócio – Tese de simulação que não pode subsistir - Prova produzida não deixa dúvidas quanto à posse do autor – Autor foi imitado na posse do imóvel em ação de despejo que moveu contra seu inquilino, fato suficiente para demonstrar o exercício da posse anterior sobre o bem - Esbulho possessório caracterizado - Ação de reintegração de posse procedente – Indenização – Cabimento - Aluguéis pelo período do esbulho – Admissibilidade – Comprovados o uso indevido do imóvel e o esbulho, o autor faz jus ao recebimento de indenização pelo período da indevida ocupação do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença - Ação procedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000815-35.2020.8.26.0242](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 29/04/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência. Inconformismo do réu. Compras não reconhecidas pelo autor, realizadas com o uso de cartão de crédito. Débitos contestados junto ao banco. Persistência das cobranças, com acréscimo de encargos moratórios. Despesas que fogem ao perfil do consumidor. Estorno dos valores não efetuado mesmo após decisão antecipatória da tutela. Providência adotada apenas depois de prolatada a r. sentença. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Acertado o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. Dano moral configurado. Indenização não comporta redução. Incidência e valor das astreintes. Multa ostenta caráter inibitório para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Montante somente será exigido em caso de desídia no atendimento ao comando judicial. Matéria a ser discutida em cumprimento de sentença. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000599-45.2023.8.26.0347](#), Rel. Paulo Alcides, j. 08/04/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Financiamento bancário. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de arresto/penhora de veículos alienados fiduciariamente em nome dos agravados. Possibilidade. Artigo 835, XII, do CPC. Deferimento da medida para evitar futuro prejuízo à agravante com risco ao resultado útil do processo. Medida acautelatória e de fácil

reversão. Decisão reformada. Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2045421-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 08/04/24).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Penhora que recaiu sobre imóvel recebido em doação. Intimação pelo correio recebida por terceiro. Ausência de intempestividade. Hipótese em que não está caracterizada fraude, pois a doação se deu em momento anterior à distribuição da execução que deu origem a esse feito. Prova dos autos que milita em favor do embargante. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000047-74.2022.8.26.0619](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 08/04/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de reparação de danos materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Empréstimo bancário. Autora que pensou se tratar de portabilidade de dívida quando contratou novo empréstimo consignado. Apresentação, pela defesa, de instrumento contratual assinado por biometria facial. Provas apresentadas pela autora que dão substrato à sua tese. Tese de defesa que não tem o condão de impugnar a versão autoral ou demonstrar a isenção de responsabilidade do fornecedor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Realização de descontos na folha de pagamento da autora de valores relativos ao contrato. Valores descontados que devem ser restituídos. Necessidade de retorno ao status quo ante. Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007584-92.2023.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 08/04/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. 1. Golpe do bilhete premiado. Idosa, que se deixou levar pela promessa de prêmio milionário. Proposta sedutora. Dopagem discursiva. Irrelevância de dopagem real, porque se trata de persuasão ardilosa, astuciosa, feita para enganar pessoa frágil. Irrelevância de Boletim de Ocorrência, declaração unilateral produzida pelo desespero. Cinquenta e cinco (55) operações bancárias em menos de 24 horas, em desacordo total com o perfil bancário da vítima. Contratação de empréstimos, saques, compras e transferências bancárias realizadas por terceiros, estelionatários. Transações que fogem ao padrão de gastos da requerente. Culpa evidente do banco, que tinha por obrigação barrar a sangria do numerário. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, do STJ). Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou as contas diante de operações bancárias fora da movimentação usual da correntista. Prestação de serviços deficitária. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. 2. Danos morais configurados. Valor pleiteado pela autora de R\$ 10.000,00 que se mostra razoável e proporcional. Sentença parcialmente reformada, apenas para acolher o pedido de indenização por danos morais. Recursos do Bancos requeridos desprovidos. Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1012472-46.2022.8.26.0066](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 08/04/24).

“APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento convertida em procedimento comum com oferecimento de reconvenção. Sentença que julgou procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Inconformismo da autora. 1. Ação principal. Pretensão de devolução de contêiner vazio, cujo recebimento a ré condiciona ao pagamento imediato de demurrage. Reconhecimento de prática abusiva. Modificação do procedimento costumeiro adotado para cobrança de sobre-estadia de contêineres, sem respaldo da ANTAQ. Violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Cobrança de demurrage constitui indenização que não pode ser transformada em um ativo financeiro para o proprietário do contêiner. 2. Reconvenção. Correta a solução do Juízo de Primeiro Grau ao condenar o autor-reconvindo ao pagamento da demurrage até 16/12/2021, data da primeira tentativa de devolução dos containers, conforme notificação. 3. Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1028941-71.2021.8.26.0562](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 08/04/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Transporte ambulatorial - Incontroverso nos autos que a autora, acompanhando a transferência de hospital de seu filho, teve parte da falange do dedo anelar esquerdo decepado - Culpa exclusiva da vítima não configurada - Responsabilidade objetiva das rés que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6º, I, 14, e 22 do CDC; e 734 do CC - Danos morais e estéticos configurados – Quantum arbitrado em R\$ 15.000,00, para cada um dos danos, quantia adequada a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do C. STJ), e juros de mora contados a partir da citação (art. 405, do CC) – Coberturas devidamente enquadradas – Danos estéticos e morais expressamente excluídos da definição de dano corporal – Inteligência da Súmula 402 do C. STJ e precedentes - Condenação da seguradora que deve limitar-se à cobertura relativa ao RCFV=Danos morais/estéticos - Abatimento DPVAT - Inovação recursal - Inadmissível apreciação nesta fase recursal – Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação que mostra-se adequado – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1002267-12.2020.8.26.0006](#), Rel. Fabio Podestá, j. 22/04/24).

“INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Problema pontual no sistema ré, o qual foi resolvido com brevidade. Inconveniente não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano. Dano moral não configurado. Mero dissabor cotidiano. Indenização descabida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017968-41.2023.8.26.0577](#), Rel. Paulo Alcides, j. 22/04/24).

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Companhia aérea indenizou o autor na esfera extrajudicial. Autor que não quantificou os danos materiais incorridos. Danos materiais não acolhidos. Danos morais caracterizados. Recurso para elevação da verba indenizatória fixada a este título. Acolhimento. Elevação para adequar a casos análogos. Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral nº 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Ônus sucumbenciais redistribuídos em desfavor da ré.” (Apelação Cível nº [1135664-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 22/04/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCIDENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MERO INCIDENTE – DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2048249-11.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 11/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VALE-PEDÁGIO. PRETENSÃO DA TRANSPORTADORA AO RECEBIMENTO DE VALORES ATINENTES AO VALE-PEDÁGIO, BEM COMO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES, MAS SIM O DECENAL, TENDO EM VISTA QUE, QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, A LEI Nº 14.229/2021, QUE INCLUIU O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001, AINDA NÃO ESTAVA EM VIGOR. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA QUE DEMONSTRAM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DO VALE-PEDÁGIO À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0002933-45.2022.8.26.0625](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/04/24).

“Agravado de instrumento. Tutela de urgência. Ação civil pública. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Demanda ajuizada pela Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo. Alegação da existência de vício no serviço de distribuição de energia elétrica prestado pelas agravantes. Pedidos de adequação da qualidade do serviço prestado e de pagamento de indenizações por danos materiais e imateriais individuais, bem como por dano moral coletivo. Tutela de urgência parcialmente concedida para imposição do dever de observância dos limites impostos pela ANEEL em relação à quantidade e duração das interrupções no fornecimento de energia, de prazos razoáveis para atendimento ao consumidor, e de fornecimento de informações sobre previsão de restabelecimento da energia elétrica. Alegação das agravantes de ausência de respaldo legal, regulamentar ou contratual para a imposição de tais obrigações e que estas ultrapassam as exigências regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica. Descabimento. R. decisão que efetiva o direito dos consumidores e dos usuários de serviços públicos, consoante Código de Defesa do Consumidor e Lei 8.987/95. Artigo 3º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL que expressamente prevê que as disposições regulamentares não excluem outros direitos e deveres previstos em lei. Inafastabilidade do dever de continuidade dos serviços públicos essenciais. A competência regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica não afasta o controle dos atos de concessionárias pelos agravados, em sede de ação civil pública. Necessidade de atendimento aos consumidores de forma eficiente e célere, inclusive disponibilizando informações referentes à previsão de retorno da energia elétrica e aos índices de qualidade do serviço. Por derradeiro, considerando a extrema gravidade dos fatos noticiados, bem como a relevantíssima repercussão social negativa causada pelas notórias interrupções no fornecimento de energia elétrica, a Turma Julgadora determina a intimação pessoal, por Oficial de Justiça, dos Diretores-Presidentes das empresas agravantes para que promovam o efetivo

cumprimento da decisão jurisdicional ora proferida. Recurso não provido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2002144-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 11/04/24).

“DECLARATÓRIA NEGATIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – DESFAZIMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MÚTUO CONSENSO – OFERECIMENTO PELO RÉU E SUA OUVIDORIA DE CANAL DE ATENDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MESMO APÓS EFETUADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES – BOLETOS FRAUDULENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO, AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL MANTIDO, ANTE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO NO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 49 DA LEI Nº 8.078/90 – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018971-60.2022.8.26.0320](#), Rel. Matheus Fontes, j. 11/04/24).

“APELAÇÕES. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA GENÉRICA DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1) APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INDEVIDA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL 1059/2023. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE, POIS A NECESSIDADE DE RECUSA MOTIVADA CONSTA DE NORMATIVO ANTERIOR E JÁ VIGENTE À ÉPOCA DA RESPOSTA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O DETERMINADO NA R. SENTENÇA IMPORTARIA ACATAMENTO DE PROJETO QUE TRARIA RISCO À POPULAÇÃO. DESCABIMENTO. A SENTENÇA DETERMINOU APENAS QUE A RÉ APRESENTE AS ALTERNATIVAS VIÁVEIS (DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO: MENOR CUSTO E "DEVEM SER OBSERVADAS EXPRESSAMENTE AS DETERMINAÇÕES DO ARTIGO 69, §4º C/C ART. 73, §§1º A 5º E ART. 79 DA REN 1000") DE ACESSO DA AUTORA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA CORRETAMENTE ARBITRADA. MONTANTE E PERIODICIDADE QUE ESTÃO PAUTADOS POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO. 2) APELO DA AUTORA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA A RESPEITO DOS DANOS EMERGENTES OU LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAR A AFERIÇÃO DO AN DEBEATUR PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 3) RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000550-24.2023.8.26.0696](#), Rel. Campos Mello, j. 25/04/24).

“Apelação. Transporte marítimo. Mercadorias transportadas e entregues no porto de destino. Demora na devolução dos contêineres. Atraso decorrente de problemas administrativos internos da própria requerida. Ausência de violação pela requerente/apelante de tratativas contratuais ou de práticas reiteradas. Incidência da tarifa de sobre-estadia (*demurrage*). Ausência de impugnação específica pela requerida/apelada em relação às datas e valores pleiteados pela requerente/apelante. Atividades do Porto de Santos não afetadas pela mencionada greve de caminhoneiros, conforme se verifica no teor integral da reportagem mencionada pela própria requerida em sua contestação. Risco da atividade. Situação previsível no ramo de transporte marítimo. Caso fortuito não configurado. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1015374-02.2023.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 25/04/24).

“Execução por título extrajudicial – "Instrumento Particular de Obra por Administração com Preço Máximo Garantido" – Pretensão da agravante que está baseada no suposto descumprimento por parte da agravada do "Preço Máximo Garantido", ajustado pelas partes para construção do empreendimento - Determinado o aditamento da inicial para conversão do procedimento executivo em procedimento comum – Cabimento – Art. 784, III, do atual CPC – Caso em que, diante da complexidade dos itens que compõem o "Preço Máximo Garantido", é indubitável que a apuração do montante que ultrapassou o ventilado "PMG" não depende de "simples cálculos aritméticos" - Título que carece de liquidez – Necessidade de readequação do rito executivo para o rito comum – Readequação que não trará prejuízo à agravante – Agravada que ainda não foi citada – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2029437-18.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 24/04/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR - TITULAR DE CANAL NO YOUTUBE - INGRESSO NO PROGRAMA DE PARCERIAS PARA MONETIZAÇÃO - RÉU - REMOÇÃO DO ACESSO AO GOOGLE ADSENS - FATO - IMPEDIMENTO DA OBTENÇÃO DE PAGAMENTOS PELOS ANÚNCIOS PUBLICADOS DURANTE AS REPRODUÇÕES DOS VÍDEOS - RÉU - CONDUTA - FUNDAMENTO - VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS E DIRETRIZES DA PLATAFORMA - COMPROVAÇÃO - AUTOR - PRÉVIA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A PERMANÊNCIA NO PROGRAMA - ATO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041211-87.2023.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/04/24).

“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - CESSÃO DOS TÍTULOS - REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AO ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL - COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO - RÉU (BANCO BVA) - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - AFASTAMENTO - FUNDOS CESSIONÁRIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS - IMPOSIÇÃO - ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DA CONTRATAÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE SOBRE O QUE DECLARADO INEXIGÍVEL - RECÁLCULO DA DÍVIDA - VALORES - APURAÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC - DEVEDORA - PESSOA JURÍDICA - VALORES - DESTINAÇÃO - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - AFASTAMENTO. AUTORA - APELO - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO - JUROS - ABUSIVIDADE (LEI DE USURA) - ASSERTIVA - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA APRECIÇÃO NESTA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO - INCIDÊNCIA DA TAXA CDI-CETIP COMO ENCARGO FINANCEIRO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.781.959/SC. APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0077422-28.2012.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/04/24).

“AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CESSÃO PARCIAL DO TÍTULO - REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 290 E 294 DO CÓDIGO CIVIL - RÉUS - APELO -

INSURGÊNCIA - PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO E ABUSIVIDADE DOS JUROS (LEI DE USURA) - ASSERTIVAS - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA APRECIAÇÃO JUDICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR. COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO - ABUSIVIDADE - RECONHECIMENTO NA AÇÃO REVISIONAL (PROCESSO Nº 0077422-28.2012.8.26.0100) - FUNDO CESSIONÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS - IMPOSIÇÃO - ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DA CONTRATAÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO QUE DECLARADO INEXIGÍVEL - RECÁLCULO DA DÍVIDA - VALORES - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO - INCIDÊNCIA DA TAXA CDI-CETIP COMO ENCARGO FINANCEIRO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 176 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.781.959/SC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - VEDAÇÃO - SÚMULA 472 DO STJ - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO. APELO DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1102125-35.2014.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/04/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - CESSÃO DOS TÍTULOS - REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 290 E 294 DO CÓDIGO CIVIL - EMBARGANTES - APELO - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO - JUROS - ABUSIVIDADE (LEI DE USURA) - ASSERTIVA - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR. COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO - ABUSIVIDADE - RECONHECIMENTO NA AÇÃO REVISIONAL (PROCESSO Nº 0077422-28.2012.8.26.0100) - FUNDO CESSIONÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS - IMPOSIÇÃO - ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DA CONTRATAÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO QUE DECLARADO INEXIGÍVEL - RECÁLCULO DA DÍVIDA - VALORES - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO - INCIDÊNCIA DA TAXA CDI-CETIP COMO ENCARGO FINANCEIRO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.781.959/SC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - VEDAÇÃO - SÚMULA 472 DO STJ - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO. APELO DOS EMBARGADOS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1106511-11.2014.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/04/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de Cobrança. Improcedência. Irresignação dos autores. Cedentes que não eram titulares do direito cedido. Cessão de crédito que, ainda que fosse considerada válida entre os cedentes e os cessionários, não teria eficácia perante terceiros, tendo em vista que não foi levada a registro em cartório competente, nos termos dos artigos 1067 e 135 do Código Civil vigente à época. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de São Paulo. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1089971-38.2021.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 24/04/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Falha no fornecimento de alimentação especial – Autor religioso judeu - Jejum forçado que se deu por cerca de 13 horas - Responsabilidade objetiva da cia. aérea pelos danos provocados – Defeito na prestação do serviço – Indenização por danos morais devida – Verba que deve ser fixada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Incidência das disposições do CDC - Limitações impostas por tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e Montreal) que não se aplicam a pedidos indenizatórios por danos morais – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1039828-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/05/24).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Magistrado que oportunizou a oitiva da testemunha – Indeferimento das perguntas formuladas por razão de irrelevância e impertinência – Cabimento – Preliminar afastada. AÇÃO DE COBRANÇA – "Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Atividade de Testes e outras avenças" – Pretensão da autora de ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos valores pagos em ação trabalhista – Contrato de prestação de serviços que prevê a responsabilidade exclusiva da ré por eventual condenação trabalhista, bem como por quaisquer prejuízos deles decorrentes – Reconhecimento de vínculo empregatício direto com a autora, no âmbito da Justiça do Trabalho, que não tem o condão de gerar efeitos sobre as obrigações assumidas pelas partes no contrato objeto destes autos – Direito de regresso da autora que deve subsistir – Dever da ré em ressarcir os prejuízos sofridos pela autora – Cabimento – Precedentes jurisprudenciais – Pedido de abatimento pela ré com relação a valores pagos a título de custas e despesas processuais – Afastamento – Autora que cobra o exato valor despendido nos autos da reclamação trabalhista, conforme planilhas acostadas aos autos – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006318-46.2023.8.26.0011](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/05/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação indenizatória regressiva. Falha na armazenagem de produto em terminal adjacente ao Porto de Santos. Indenização securitária paga à proprietária da carga, que se sub-rogou nos direitos e pleiteia o ressarcimento da empresa depositária, responsável pelo evento danoso. Denúnciação à lide da seguradora contratada pela empresa que armazenou o produto sinistrado. Sentença de procedência dos pedidos deduzidos na lide principal e secundária. Irresignação da empresa depositária e da denunciada à lide. Cerceamento de defesa afastado. Desnecessidade da prova pericial, ante o conjunto probatório e a existência de sérias dúvidas acerca da possibilidade de ser produzida. Inobservância de prazo para manifestação sobre documentos que não acarreta prejuízo às partes, dado o efeito devolutivo da apelação. Erro na indicação do produto sinistrado nas notas fiscais de remessa e transporte que acarreta divergência em relação ao preço unitário do produto perdido. Responsabilidade da empresa de armazenagem que se relaciona com o produto efetivamente recebido, conforme constou nas notas fiscais de transporte. Dedução do valor obtido com salvados afastada. Comprovação nos autos de perda do produto. Inaplicabilidade do art. 406 do CC e precedente do C. STJ no EREsp 727.842. Juros de mora convencionados no contrato de armazenagem. Paridade e simetria dos contratos empresariais. Purgação da mora cabível na hipótese do art. 401, I, do CC. Inaplicabilidade. Depósito em juízo de parte da indenização

securitária. Seguradora que deve ressarcir o valor da indenização, incluindo-se despesas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto na apólice. Denunciada que não deve ser condenada na sucumbência em relação à lide secundária, pois não resistiu à lide principal. Precedente do C. STJ. Recursos da ré e da denunciada providos em parte, reformando-se a sentença para que os pedidos da ação principal sejam julgados parcialmente procedentes e, da lide secundária, procedente.” (Apelação Cível nº [1011657-16.2022.8.26.0562](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 04/04/24).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - Título executivo consistente em "termo de autorização para atendimento médico de urgência no pronto atendimento" assinado pelas partes e por duas testemunhas - Despesas médico-hospitalares – Embargante que assinou o termo de internação por colega de trabalho, sem relação de parentesco e/ou afinidade com o enfermo – Emergência médica - Risco de morte - Tentativa de salvar colega que passou mal no ambiente de trabalho - Estado de perigo - Incidência do disposto no artigo 156 e parágrafo único do Código Civil - Dívida inexigível em face do acompanhante - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência dos embargos mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1057386-59.2023.8.26.0100](#), Rel. Sidney Braga, j. 04/04/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. Honorários advocatícios gozam, em regra, de privilégio equiparado às verbas trabalhistas e acidentárias. Contudo, cuidando-se de honorários sucumbenciais, constituídos em defesa do direito do exequente, o elo de acessoriedade com o crédito principal impede o levantamento preferencial pela banca titular. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, se o credor agravante teve a prelação reconhecida frente aos demais disputantes do concurso singular, inclusive em relação ao banco exequente, deve ele, agravante, receber em primeiro lugar. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2323907-91.2023.8.26.0000](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18/04/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZATÓRIA – Autor que alegou ter sido ludibriado pelo réu ao anuir com cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar afastada – Mérito – Banco que se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, inc. II, do CPC) – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027676-18.2023.8.26.0577](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 12/04/24).

“Apelação – Ação de revisão de contrato de consórcio cumulada com devolução de valores – Sentença de procedência, declarando a nulidade de duas cláusulas da avença, afastando a aplicação da cláusula penal e condenando a ré à restituição dos valores pagos pela autora – Recurso da ré, requerendo que a autora arque integralmente com os ônus sucumbenciais, sob o argumento de que não se opôs à devolução dos valores – Não acolhimento – Princípio da causalidade – Ré que deu

causa à ação e contestou a demanda, se opondo às pretensões da autora, e deve suportar os encargos de sucumbência – Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004787-88.2021.8.26.0529](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 12/04/24).

“Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débitos, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Suposta dívida relativa à anuidade de cartão de crédito. Fato negativo. Réu que não se desincumbiu de provar a dívida. Necessária restituição dos valores descontados dos benefícios do autor, na forma simples, pela ausência de violação da boa-fé objetiva. Cadastro indevido em rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007243-24.2023.8.26.0114](#), Rel. Pedro Kodama, j. 15/04/24).

“TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória e indenizatória – Duplicata – Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Contrato de transporte, cravação e acompanhamento técnico de estacas metálicas firmado com empresa terceira – Subcontratação do serviço de transporte de equipamento de bate-estaca – Faturamento direto à empresa autora – Ausência de prévia assunção da dívida contraída pela subcontratante junto à subcontratada – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Saque irregular – Inexigibilidade corretamente declarada – Danos materiais decorrentes do necessário pagamento dos emolumentos para baixa do protesto – Cabimento – Danos morais – Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos extrapatrimoniais (STJ, Súmula 227) – Abalo à honra objetiva demonstrado – Autora que teve negada venda mediante faturamento em razão da constrição indevida – Indenização mantida – Juros de mora – Incidência a contar da citação, diante da natureza contratual do dano, ocorrido no âmbito da subcontratação – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido, e de ofício adequada a incidência dos juros de mora; e, majorados os honorários advocatícios (NCP, art. 85, §11).” (Apelação Cível nº [1001540-78.2019.8.26.0106](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 19/04/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Contrato de locação firmado por terceira pessoa diversa da proprietária e válido até 10.06.2012, com posse precária posterior a esta data, configurando comodato verbal. Extinção por meio de notificação extrajudicial promovida pela proprietária. 2. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Ausência de prova de abandono. Benfeitorias efetuadas dentro do prazo de comodato não são indenizáveis. Se anteriores e dentro do prazo do contrato de locação, não são indenizáveis por disposição contratual. Aplicação dos arts. 561 do CPC, arts. 584 e 1.208 do CC. Precedentes deste Tribunal. Sentença ratificada. ART. 252, RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022268-84.2021.8.26.0005](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 10/04/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo com desconto em benefício previdenciário. Autora que alega não reconhecer a contratação. Perícia grafotécnica não realizada. Banco apelante que não se interessou pela prova. Autenticidade da

assinatura aposta no contrato não comprovada. Descontos indevidos. Grave falha na prestação dos serviços da instituição bancária, que não pode se eximir da responsabilidade advinda do risco de sua atividade (art. 14 do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC; e Súmula 479 do STJ). DANO MORAL. Indenização fixada em R\$ 5.000,00, que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. JUROS DE MORA. Aplicação da Súmula nº 54 do STJ. Sentença de procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022027-70.2022.8.26.0007](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 10/04/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELÉTRICA – SEGURO RESIDENCIAL – QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO REGRESSIVA. Queima de objetos em virtude de “descarga elétrica”. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos materiais indenizáveis. Responsabilidade da recorrida afastada, vez que não demonstrado o nexo causal entre os eventuais danos materiais e a oscilação elétrica não comprovada. Ausência de prova técnica necessária no sentido de comprovar a descarga elétrica e o resultado danoso. Seguradora autora que não se desincumbiu de provar o alegado como lhe competia. Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária de energia elétrica integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1003562-10.2023.8.26.0126](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 03/04/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Anterior ação de busca e apreensão julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Restabelecimento do “status quo ante” – Restituição do veículo liminarmente apreendido que se impõe – Obrigação de fazer convertida em perdas e danos, ante a venda do bem e consequente impossibilidade de seu cumprimento – Réu que deve ser condenado ao pagamento do valor do veículo apreendido, segundo a tabela Fipe – Impossibilidade de compensação com o saldo devedor do devedor fiduciário – Eventual crédito do banco que é ilíquido e deve ser previamente apurado em via própria – Precedentes desta Corte – Redistribuição dos ônus de sucumbência – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1011094-35.2023.8.26.0320](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 03/04/24).

“Apelação Cível – Direitos/Deveres do Condômino – Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer – Sentença de improcedência – Locação de unidade condominial pela plataforma Airbnb ou semelhante – Ausência de vedação legal e, no caso, tampouco pela Convenção – Vedação que poderá ocorrer, se for o caso, mediante aprovação por quórum especial de 2/3 dos condôminos aptos a deliberar – Ventilado conteúdo do REsp 1.819.075/RS que não tem a extensão sustentada pelo condomínio e constante da sentença combatida – Precedentes – Sentença reformada em parte para declarar a ineficácia provida do condomínio direcionada a vedar a locação da unidade condominial residencial, ainda que por temporada e por plataforma Airbnb ou semelhantes, salvo se sobrevier expressa deliberação de alteração da Convenção Condominial em tal sentido, mediante quórum especial – Parte autora, insurgente, que passa a ser sucumbente em parte mínima dos pedidos formulados na exordial, responde o condomínio réu pela integralidade das custas processuais e honorários advocatícios – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1016261-79.2021.8.26.0004](#), Rel. João Antunes, j. 25/04/24).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO – SUSPENSÃO DE CONTA SOB O ARGUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIVERGENTE – Notificação da autora para o restabelecimento - Empresa que mantinha conta há algum tempo e não foi intimada a esclarecer o fato – Necessidade desta ação, notadamente havendo informação de que a segunda conta foi

realizada em razão de informação de representante das requeridas – Ilegitimidade da ação – Dano Moral admitido, pois, além do prejuízo monetário houve abalo do nome da autora - Lucros Cessantes afastados - Necessidade de prova – Sucumbência mantida na forma da sentença – Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1012125-29.2023.8.26.0405](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 29/04/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – DESCRENCIAMENTO DA AUTORA DA PLATAFORMA "MERCADOLIVRE" – Aplicabilidade dos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor - Bloqueio não antecedido de contraditório e ampla defesa – Acusações contra a autora, de descumprimento das normas expressas em termo e condições gerais estabelecidos pelo réu, que não foram comprovadas – Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC - Reintegração determinada – DANOS MATERIAIS – Retenção de valores indevida – Liberação no curso da demanda que evidencia a causalidade - DANOS MORAIS – Ocorrência - Arts. 186 e 927 do Cód. Civil – Aplicabilidade – Danos imateriais arbitrados em R\$ 5.000,00 – Quantia que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros moratórios da citação, por se tratar de ilícito contratual (art. 405 do Cód. Civil) – Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021893-13.2022.8.26.0405](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 01/04/24).

“Bem móvel - Reparação de danos - Tentativa, pelo autor, de aquisição de veículo, tendo sido vítima de golpe - Juízo sentenciante que determinou ao autor a juntada dos áudios trocados por whatsapp com o negociador fraudulento, cujo número consta sob a titularidade do corréu Winicius - Julgamento antecipado que julgou a ação improcedente em relação a Winicius por ausência de prova da ligação entre este e a fraude - Produção da perícia - Necessidade - cerceamento do direito à produção de provas reconhecido - Versão do corréu no sentido de que foi vítima de fraude pela indevida utilização de seu nome para abertura de linha telefônica não comprovada cabalmente de modo a tornar estreme de dúvidas a ligação entre ele e a fraude - Anulação da sentença para a produção de perícia - Provimento do apelo.” (Apelação Cível nº [1000006-36.2021.8.26.0557](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 11/04/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Caixa box Speed instalada em frente à residência da autora que emite ruídos acima dos limites permitidos para a período noturno conforme aferido pela perícia. Obrigação de retirada do aparelho mantida. Prazo para remoção que deve ser ampliado de 30 (trinta) para 70 (setenta) dias como já deferido no incidente de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Multa cominatória (astreintes) cabível. Valor que não se revela excessivo e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1030841-49.2018.8.26.0577](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18/04/24).

“Condomínio. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial cumulada com reparação de danos, ajuizada pelo condomínio em face do ex-síndico. Sentença de extinção sem resolução do

mérito. Apelo do autor. Legitimidade ativa e passiva reconhecidas. Demanda que versa sobre anulação de assembleia em que se deliberou sobre a isenção de pagamento da cota condominial pelo síndico eleito e sobre a cobrança de tais cotas não pagas. Condomínio autor que se beneficia da anulação da assembleia, que ensejaria o pagamento das cotas pelo réu. Precedentes. Causa madura. Art. 1.013, § 3º, do CPC. Convenção condominial que prevê a ausência de remuneração ao síndico, o que não se confunde com isenção de pagamento da cota condominial. Precedentes. Ausência de infração à convenção. Impertinência de quórum de 2/3 para a aprovação da medida. Ausência de indicação expressa na pauta da assembleia sobre isenção de pagamento da cota condominial pelo síndico. Nulidade da aprovação e, portanto, da assembleia. Precedentes. Ex-síndico que deverá arcar com as cotas condominiais do período. Sentença reformada. Redefinição dos ônus sucumbenciais. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1007622-76.2023.8.26.0562](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 25/04/24).

“Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Prova testemunhal que confirma a alegação de vício existente no veículo, mesmo após a tentativa de reparo pela ré. Vício evidenciado que justifica a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Veículo financiado. Financeira que não participa do processo. Loja que deve restituir apenas os valores recebidos da autora a título de entrada. Diante da ausência da financeira no polo passivo, o contrato de financiamento permanece válido. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1011312-31.2021.8.26.0224](#), Rel. Moraes Pucci, j. 30/04/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Cautelar Pré-Arbitral - Insurgência da autora "4U CONSTRUÇÕES LTDA" contra a r. decisão que revogou a liminar concedida anteriormente - Exame: Descabimento - Impossibilidade de manutenção do contrato de forma forçada, em respeito ao princípio da liberdade de contratar, inclusive, está sujeita a contraparte ao encerramento do contrato - É de se reconhecer a extinção do contrato pela rescisão/resolução de forma unilateral, na qual é pautada o exercício do direito potestativo, inteligência dos artigos 472 e 473, do Código Civil - Precedente desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2018224-15.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 09/04/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Cautelar Pré-Arbitral - Insurgência da requerida "4U CONSTRUÇÕES LTDA" contra a r. decisão que deferiu a liminar, autorizando a autora "NORDEX", a mover os guindastes dentro dos limites dos parques eólicos em que foram abandonados – Exame: Descabimento – Tutela antecipada concedida corretamente pelo juízo de origem – Verifico que estão presentes nos autos os requisitos legais, como o fumus boni iuris, o periculum in mora, bem como na probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação, inclusive, na reversibilidade da medida, inteligência do artigo 300, do Código de Processo Civil - Precedente desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2019192-45.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 09/04/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Contrato de rastreamento de veículo. Furto. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela ré. EXAME: Furto de motocicleta. Serviço de rastreamento que não logrou êxito na recuperação do veículo. Negativa da seguradora quanto ao pagamento da multa contratualmente prevista para a hipótese, no valor do veículo, sob a alegação de não apresentação da CNH pelo segurado. Falta administrativa que não agrava o risco. Interpretação mais favorável ao consumidor. Entendimento adotado pelo C. STJ e por este E. Tribunal de Justiça. Inteligência dos arts. 47 do CDC/90 e 768 do CC/02. Dano moral não caracterizado. Dissabor cotidiano que não enseja abalo ou violação à dignidade da pessoa. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a indenização por dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003707-55.2022.8.26.0529](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 09/04/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autores que reclamam a composição de alegado prejuízo a pretexto da perda de uma chance, ante o cancelamento de programa da variedade "reality show" na fase final da competição pelas demandadas. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem na procedência da Ação. EXAME: Contrato firmado entre as partes que previa a realização de uma partida de futebol na Espanha, com os participantes finalistas do programa de "reality show". Dever de indenizar com fundamento na "teoria da perda de uma chance", que exige a ocorrência de ato ilícito e a existência da possibilidade de êxito efetivo e real da oportunidade perdida. Superveniência da Pandemia da COVID-19 que justificou a suspensão das gravações, com o posterior exaurimento do interesse na continuidade do programa, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Demandantes que, demais, não comprovaram a chance real e efetiva da posterior contratação por Clube de Futebol europeu. Verba honorária sucumbencial devida aos Patronos das rés que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da condenação, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1035813-96.2022.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 09/04/24).

“APELAÇÃO. Condomínio. Ação anulatória de assembleia cumulada com obrigação de fazer, julgada procedente. Recursos das partes. Réus. Nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois desatendido o disposto no art. 364 do CPC. Inocorrência. Memórias oferecidos pelos réus antes da prolação da sentença. Prejuízo não demonstrado. Mérito. Convocação para a assembleia. Afixação de edital nos elevadores e áreas comuns do condomínio. Insuficiência. Descumprimento de artigo da Convenção Condominial estabelecendo a remessa de carta convocatória aos condôminos. Síndico reeleito, com a apresentação de diversas procurações. Instrumentos inválidos porquanto contêm partes ocultas, cobertas por outro papel, de modo que não é possível averiguar quais informações constam abaixo da assinatura do condômino. Condomínio que não reapresentou as procurações em questão. Pedido de desconsideração das procurações impugnadas e manutenção do resultado da votação. Impossibilidade. Divergência quanto à quantidade de procurações outorgadas ao síndico, se 54 ou 69, o que não foi elucidado porque os réus não juntaram cópia da relação dos condôminos que compareceram à assembleia e assinaram a lista de presença, sendo certo que a ata não consigna os nomes de todos os representantes das unidades que outorgaram procuração. Assembleia realizada em horário não habitual (10h30m). Horário em que boa parte dos condôminos, senão todos, está com sua atenção voltada ao seu trabalho e, por conseguinte, impossibilitada de participar da assembleia, por razões óbvias. Durante o período de pandemia justificável a realização de assembleias em horário semelhante, mas daí a tornar regular algo criado

para atender a excepcionalidade da situação e sem a aprovação em assembleia não pode ser admitido. Vícios não se convalidam pela ausência de impugnação, mesmo porque a inafastabilidade à jurisdição é garantia constitucional. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Vedação à participação dos condôminos pelo sistema tele presencial. Colheita de assinaturas de alguns condôminos por funcionários do condomínio. Eleição que foi realizada em caráter autoritário, incompatível com os preceitos constitucionais da propriedade, igualdade e liberdade e segurança jurídica. Recurso dos autores. Não conhecimento dos pedidos: i) para a nomeação de síndico substituto, eis que concedido efeito suspensivo à apelação interposta pelos réus em incidente apartado; e ii) declarar nulas quaisquer deliberações ou medidas tomadas na ocasião, pois na decisão que analisou os embargos de declaração restou reconhecida a nulidades dos efeitos da assembleia anulada. Na parte conhecida. Rejeição ao pedido de fornecimento do cadastro atualizado dos proprietários e ocupantes dos imóveis, por falta de amparo legal. A exigência de qualificação dos outorgantes no instrumento de mandato decorre de expressa disposição legal (art. 654 do Código Civil) o suficiente para que possa ser verificada a regularidade de eventuais procurações outorgadas na nova assembleia a ser realizada. Inaplicabilidade das disposições contidas no CDC à relação entre condomínio e condômino. A administração do condomínio compete ao síndico. O § 2º, do art. 1.348, do CC estabelece que o síndico poderá transferir a outrem total ou parcialmente as funções administrativas. Se o síndico resolveu fazê-las, está simplesmente cumprindo o encargo que lhe cabe, o que não o torna fornecedor de serviços. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Impugnação. Parcial acolhimento. Valor da causa irrisório, ausente condenação ou proveito econômico. Honorários fixados por equidade. Pretensão à adoção do valor indicado na Tabela de Honorários editada pelo órgão de classe do profissional. Impossibilidade. Mera recomendação para o arbitramento, do mesmo modo como o estabelecido no § 2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 quanto aos honorários convencionais. Honorários ora arbitrados, observados os critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do CPC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Remuneração adequada do advogado pelos serviços prestados. Litigância de má-fé requerida pelos autores em contrarrazões. Comportamento dos réus que não ultrapassou o campo do exercício do direito à defesa e ao contraditório assegurado a qualquer litigante, não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sentença parcialmente modificada. **RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO**, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo corréu, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1038416-11.2023.8.26.0100](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 09/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PARCERIA AGRÍCOLA. EMPRESA AUTORA "COFCO" FIRMOU COM A REQUERIDA "CERRADINHO" CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR; E, AFIRMA QUE A REQUERIDA COBROU EXTRAJUDICIALMENTE R\$ 7.443.434,15 RELATIVOS A SUPOSTOS INADIMPLENTOS DE FECHAMENTOS DE SAFRAS DE 2011 A 2021. RELATA QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARA NÃO CARACTERIZAR INADIMPLENTO CONTRATUAL, MAS ENTENDE QUE O VALOR QUITADO É INDEVIDO. INVOCA O INSTITUTO DA "SUPRESSIO" E PRESCRIÇÃO, COM EXCEÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS SAFRAS. ALTERNATIVAMENTE, SALIENTA QUE O CÁLCULO DA REQUERIDA ESTARIA INCORRETO, POIS PARA APURAR O AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL ("ATR") ELA UTILIZOU O ÍNDICE DO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", MAS O CORRETO SERIA O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA". TAMBÉM SUSTENTA TER HAVIDO INCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA DESDE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, SEM OBSERVAR QUE A

AVENÇA PREVÊ NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À EMPRESA AUTORA R\$ 4.448.408,02. JULGADO CONSIDEROU QUE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DEVE SER FEITO COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA"; E, AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. APELANTE ARGUMENTA TER HAVIDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL, DESTACANDO QUE A EMPRESA NÃO COMPROVOU TER INCORRIDO EM ERRO. SALIENTA QUE O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA" SÓ SERVE DE PARÂMETRO PARA OS ADIANTAMENTOS MENSIS; E, QUE O PREÇO CORRETO É AFERIDO NO FINAL DA SAFRA COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", COM OS DEVIDOS AJUSTES. DEFENDE O ACERTO DO CRITÉRIO DA COBRANÇA E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA APELADA QUE SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA, SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL "IV.1" PREVÊ QUE O PAGAMENTO DOS FRUTOS DA PARCERIA AGRÍCOLA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MIX DE PRODUÇÃO DA COMPRADORA. TODAVIA A CLÁUSULA "IV.1.1". MAIS ESPECÍFICA, ESTABELECE QUE TAIS PAGAMENTOS SERIAM MENSIS NA PROPORÇÃO DE 1/288 DA QUANTIDADE TOTAL DO "ATR" E RESSALVA O DIREITO DA VENDEDORA DE OBTER CORREÇÃO OU REAJUSTE DO "ATR" PELO SISTEMA "CONSECANA/SP", QUE É O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO". CLÁUSULA II.4 REFORÇA AINDA O DIREITO DA VENDEDORA QUE PODE EXIGIR A COMPLEMENTAÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO VALOR DO "ATR" CONFORME DISPOSTO NO ITEM IV.1.1. ("MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). ALIÁS, SE O ÍNDICE DIVULGADO PELA "CONSECANA/SP" QUE UTILIZA O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" NUNCA TIVESSE APLICAÇÃO, COMO SUSTENTA A COMPRADORA/APELADA, NÃO HAVERIA LÓGICA NEM RACIONALIDADE SUA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS RESPECTIVOS INADIMPLENTOS DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS, COM TERMOS CERTOS DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE MENCIONA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APENAS QUANDO NÃO HOUVER TERMO. CASO CONCRETO EM QUE HÁ TERMO DEFINIDO, POIS OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER SIDO FEITOS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE DO FINAL DE CADA SAFRA. PORTANTO, A CONTRÁRIO SENSO, A MORA FOI CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO COM A INADIMPLÊNCIA NAS ÉPOCAS EM QUE DEVERIA HAVER O ACERTO FINAL DAS RESPECTIVAS SAFRAS, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. POR QUALQUER ÂNGULO QUE SE EXAMINE A CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1006910-52.2022.8.26.0132](#), Rel. Dario Gayoso, j. 24/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PARCERIA AGRÍCOLA. A EMPRESA AUTORA "COFCO" QUE FIRMOU CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM A REQUERIDA PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR EXPLÍCITA QUE A REQUERIDA LHE ENVIOU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COBRANÇA DE R\$ 159.434,16 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTES A SUPOSTOS INADIMPLENTOS NOS FECHAMENTOS DE SAFRAS DE 2013/2014 A 2020/2021. SALIENTA QUE EFETUOU O PAGAMENTO APENAS PARA QUE NÃO RESTASSE CARACTERIZADO INADIMPLENTO CONTRATUAL. CONCLUI QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, INVOCANDO O INSTITUTO DA "SUPRESSIO" E PRESCRIÇÃO, COM EXCEÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS SAFRAS. DE FORMA ALTERNATIVA, INDICA INCORREÇÃO NOS

CÁLCULOS, POIS A REQUERIDA AFERIU O AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL ("ATR") COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" (CONSECANA/SP), QUANDO O CORRETO SERIA O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA", ALÉM DE INCLUIR INDEVIDAMENTE JUROS DE MORA. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À EMPRESA AUTORA R\$98.270,17, COM CORREÇÃO DA DATA DO PAGAMENTO PELA AUTORA, E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. APELANTE ARGUMENTA TER HAVIDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 877 DO CÓDIGO CIVIL, DESTACANDO QUE A EMPRESA NÃO COMPROVOU TER INCORRIDO EM ERRO. SALIENTA QUE O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA" SÓ SERVE DE PARÂMETRO PARA OS ADIANTAMENTOS MENSAS; E, QUE O PREÇO CORRETO É AFERIDO NO FINAL DA SAFRA COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", COM OS DEVIDOS AJUSTES. DEFENDE O ACERTO DO CRITÉRIO DA COBRANÇA E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA APELADA QUE SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA, SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL "IV.1" PREVÊ QUE O PAGAMENTO DOS FRUTOS DA PARCERIA AGRÍCOLA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MIX DE PRODUÇÃO DA COMPRADORA. TODAVIA A CLÁUSULA "IV.1.1". MAIS ESPECÍFICA, ESTABELECE QUE TAIS PAGAMENTOS SERIAM MENSAS NA PROPORÇÃO DE 1/288 DA QUANTIDADE TOTAL DO "ATR" E RESSALVA O DIREITO DA VENDEDORA DE OBTER CORREÇÃO OU REAJUSTE DO "ATR" PELO SISTEMA "CONSECANA/SP", QUE É O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO". CLÁUSULA II.4 REFORÇA AINDA O DIREITO DA VENDEDORA QUE PODE EXIGIR A COMPLEMENTAÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO VALOR DO "ATR" CONFORME DISPOSTO NO ITEM IV.1.1. ("MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). ALIÁS, SE O ÍNDICE DIVULGADO PELA "CONSECANA/SP" QUE UTILIZA O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" NUNCA TIVESSE APLICAÇÃO, COMO SUSTENTA A COMPRADORA/APELADA, NÃO HAVERIA LÓGICA NEM RACIONALIDADE SUA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS RESPECTIVOS INADIMPLENTOS DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS, COM TERMOS CERTOS DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE MENCIONA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APENAS QUANDO NÃO HOVER TERMO. CASO CONCRETO EM QUE HÁ TERMO DEFINIDO, POIS OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER SIDO FEITOS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE DO FINAL DE CADA SAFRA. PORTANTO, A CONTRÁRIO SENSO, A MORA FOI CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO COM A INADIMPLÊNCIA NAS ÉPOCAS EM QUE DEVERIA HAVER O ACERTO FINAL DAS RESPECTIVAS SAFRAS, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. POR QUALQUER ÂNGULO QUE SE EXAMINE A CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1006917-44.2022.8.26.0132](#), Rel. Dario Gayoso, j. 23/04/24).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PARCERIA AGRÍCOLA. EMPRESA AUTORA/RECORRENTE FIRMOU COM A REQUERIDA CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR; E, AFIRMA QUE A REQUERIDA COBROU EXTRAJUDICIALMENTE R\$ 4.753.130,34 RELATIVOS A SUPOSTOS INADIMPLENTOS DE FECHAMENTOS DE SAFRAS DE 2011 A 2021. RELATA QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARA NÃO CARACTERIZAR INADIMPLENTO CONTRATUAL, MAS ENTENDE QUE O VALOR QUITADO É INDEVIDO. INVOCA O INSTITUTO DA "SUPRESSIO" E PRESCRIÇÃO, COM EXCEÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS SAFRAS. ALTERNATIVAMENTE,

SALIENTA QUE O CÁLCULO DA REQUERIDA ESTARIA INCORRETO, POIS PARA APURAR O AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL ("ATR") ELA UTILIZOU O ÍNDICE DO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", MAS O CORRETO SERIA O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA". TAMBÉM SUSTENTA TER HAVIDO INCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA DESDE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, SEM OBSERVAR QUE A AVENÇA PREVÊ NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À EMPRESA AUTORA R\$ 2.837.321,17. JULGADO CONSIDEROU QUE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DEVE SER FEITO COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA"; E, AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. APELANTE ARGUMENTA TER HAVIDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL, DESTACANDO QUE A EMPRESA NÃO COMPROVOU TER INCORRIDO EM ERRO. SALIENTA QUE O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA" SÓ SERVE DE PARÂMETRO PARA OS ADIANTAMENTOS MENSAS; E, QUE O PREÇO CORRETO É AFERIDO NO FINAL DA SAFRA COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", COM OS DEVIDOS AJUSTES. DEFENDE O ACERTO DO CRITÉRIO DA COBRANÇA E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA APELADA QUE SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA, SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL "IV.1" PREVÊ QUE O PAGAMENTO DOS FRUTOS DA PARCERIA AGRÍCOLA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MIX DE PRODUÇÃO DA COMPRADORA. TODAVIA A CLÁUSULA "IV.1.1". MAIS ESPECÍFICA, ESTABELECE QUE TAIS PAGAMENTOS SERIAM MENSAS NA PROPORÇÃO DE 1/288 DA QUANTIDADE TOTAL DO "ATR" E RESSALVA O DIREITO DA VENDEDORA DE OBTER CORREÇÃO OU REAJUSTE DO "ATR" PELO SISTEMA "CONSECANA/SP", QUE É O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO". CLÁUSULA II.4 REFORÇA AINDA O DIREITO DA VENDEDORA QUE PODE EXIGIR A COMPLEMENTAÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO VALOR DO "ATR" CONFORME DISPOSTO NO ITEM IV.1.1. ("MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). ALIÁS, SE O ÍNDICE DIVULGADO PELA "CONSECANA/SP" QUE UTILIZA O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" NUNCA TIVESSE APLICAÇÃO, COMO SUSTENTA A COMPRADORA/APELADA, NÃO HAVERIA LÓGICA NEM RACIONALIDADE SUA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS RESPECTIVOS INADIMPLENTOS DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS, COM TERMOS CERTOS DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE MENCIONA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APENAS QUANDO NÃO HOUVER TERMO. CASO CONCRETO EM QUE HÁ TERMO DEFINIDO, POIS OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER SIDO FEITOS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE DO FINAL DE CADA SAFRA. PORTANTO, A CONTRÁRIO SENSO, A MORA FOI CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO COM A INADIMPLÊNCIA NAS ÉPOCAS EM QUE DEVERIA HAVER O ACERTO FINAL DAS RESPECTIVAS SAFRAS, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. POR QUALQUER ÂNGULO QUE SE EXAMINE A CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1006913-07.2022.8.26.0132](#), Rel. Dario Gayoso, j. 24/04/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo usado anunciado em "site" na "Internet" ("Facebook"). Compradora demandante que alega ter adquirido o veículo VW Gol, ano 2014, modelo 2015, mediante contato virtual com Edemir, terceiro estranho à lide, como intermediador de Jerônimo, proprietário do bem, fazendo a transferência bancária do preço na quantia de R\$ 19.000,00 para Raquel, indicada por Edemir, tendo havido recusa do

proprietário à tradição do veículo pelo não recebimento do preço. SENTENÇA de parcial procedência contra a demandada Raquel Santos Proença e de improcedência em relação aos demandados Jerônimo Soares Pereira, Maria Nunes Pereira e Athos Souza. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela integral procedência da Ação contra todos os demandados. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado, circunstância que afasta a pretendida anulação da sentença. Acervo probatório que revela o golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, indicado como Edemir José, e por Raquel, que foi citada fictamente por não ter sido encontrada, mas que foi condenada ao reembolso do valor desembolsado pela autora e também ao pagamento de indenização moral de R\$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais. Compradora demandante que se apressou em concluir a aquisição do veículo indicado, mediante tratativas com o intermediador "golpista", efetuando o depósito do preço do veículo em valor bem inferior ao de mercado, na conta bancária da correquerida Raquel, pessoa sem qualquer relação com as tratativas da compra e venda, que por sua vez não repassou o crédito ao proprietário do bem, causando a recusa da tradição do veículo por parte de Jerônimo para a autora. Correqueridos Jerônimo, Maria e Athos, que, por outro lado, seguiram as orientações do terceiro "golpista", tanto que retiraram a propaganda original do veículo do "site" de anúncios, deixaram de informar à autora o valor correto da compra e venda e concordaram com o pagamento do preço mediante transferência eletrônica para a conta bancária informada pelo terceiro, de titularidade da correquerida Raquel, sob a promessa de posterior repasse para a conta da correquerida Maria, esposa do correquerido Jerônimo. Elementos constantes dos autos que permitem concluir que, tanto a autora, quanto os requeridos Jerônimo, Maria e Athos, foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, mas também que a conduta de ambos os lados da relação de compra e venda contribuiu para a efetivação do golpe. Prejuízo material que haveria de ser, portanto, compartilhado entre as partes diretamente envolvidas no negócio. Solução, contudo, que se mostra inviável no caso vertente, diante da prévia condenação da correquerida Raquel ao reembolso integral do valor desembolsado pela autora, condenação essa que não admite redução ou afastamento, por força da vedação à "reformatio in pejus", e que também não pode coexistir com a pretendida condenação dos correqueridos Jerônimo, Maria e Athos ao pagamento da metade da quantia transferida para Raquel, vez que o eventual acolhimento desse pedido confirmaria a situação privilegiada conferida à autora, decorrente do reconhecimento do direito à restituição integral do valor transferido, mas dessa vez em prejuízo dos correqueridos indicados, hipótese que se revela incompatível com a concorrência de culpas ora reconhecida. Condenação apenas da correquerida Raquel ao pagamento da indenização material arbitrada na r. sentença apelada que, aliás, é medida suficiente para a reposição da autora ao "status quo ante", deixando-a em situação equivalente à dos correqueridos Jerônimo, Maria e Athos. Eventual condenação desses correqueridos ao reembolso da metade do desfalque que implicaria, outrossim, o reconhecimento de solidariedade pelo pagamento da dívida em relação à correquerida Raquel, mas só até a metade do valor da condenação a ela imposta na sentença. Hipótese que configuraria afronta ao artigo 264 do Código Civil, que prevê a solidariedade em relação à dívida toda. Verba honorária sucumbencial devida aos Patronos dos correqueridos Jerônimo, Maria e Athos, que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1033435-44.2020.8.26.0196](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 23/04/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. CDC que é aplicável à espécie. Rés que são parceiras de negócios coligados com a empresa sediada no exterior e que atuam na mesma cadeia produtiva, a despertar e a captar a legítima confiança dos consumidores. Legitimidade e solidariedade configuradas. Hipótese de aquisição de multipropriedade em território estrangeiro que não afasta a jurisdição brasileira. Rescisão contratual requerida pelos autores. Possibilidade. Art. 53 do CDC e Súm. 543 do STJ. Ajuste anterior à Lei nº 13.786/18. Retenção autorizada de 25% dos valores pagos. Razoabilidade. Juros de mora do trânsito em julgado (STJ, Tema 1002). Sucumbência redimensionada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003517-74.2020.8.26.0008](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 02/04/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Parque Rodrigo Barreto/Arujá – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Apelo da autora – Imparcialidade do Juízo a quo. Inadmissibilidade. Mérito - Não se ignora, em absoluto, que segundo a teoria da asserção, as condições da ação (legitimidade ou interesse processual), devem ser identificados à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial. Portanto, havendo divergência em relação à existência de relação ex locato, não há que se falar, em tese e a princípio, em falta de interesse de agir. Sucede, todavia, que este feito guarda peculiaridades que permitem a conclusão de que extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual, é medida que se impõe. Com efeito, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça encarregado da citação do suposto réu, o imóvel está sendo ocupado por terceiros estranhos à relação contratual. A ocupação do bem, por terceiros estranhos à relação ex locato, é matéria incontroversa. Lado outro, o contrato de locação é enfático ao proibir, em sua cláusula oitava, "a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial, sem prévia autorização escrita da locadora" (sic). Porém, a autora invocou o descumprimento da cláusula contratual, apenas em recurso. In casu, os dados coligidos aos autos revelam que foi locado ao réu, um terreno, no qual hoje existe uma edificação. Disse o suplicado que há mais de 09 anos, não se encontra no local. Destarte, não há que se cogitar, in casu, de aplicação do disposto no art. 13 da Lei nº 8.245/91, de modo a configurar a sublocação, cessão ou empréstimo ilegítimos e autorizar, derradeiramente, o ingresso da ação de despejo para retomada do bem em questão. Com efeito, conquanto a jurisprudência seja assente no sentido de que o imóvel ocupado por terceiro sem autorização do locador, estranho à relação locatícia, se assemelha à sublocação ilegítima, fato é que, para configuração da situação, afigurava-se imprescindível a demonstração do liame jurídico entre tais terceiros ocupantes e a figura do locatário, o que não ocorreu in casu. Portanto, dadas as peculiaridades do caso concreto, de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir da apelante para a propositura desta ação de despejo. Com efeito, almejando a retomada do bem objeto dos autos, dúvida não há de que ela (apelante) deverá se socorrer da competente ação possessória contra os terceiros ocupantes do bem em questão. Precedentes jurisprudenciais. – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002663-66.2020.8.26.0045](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 10/04/24).

“Acidente de trânsito - Indenização por danos morais e materiais - Culpa exclusiva da condutora do veículo, que, em cruzamento, invadiu a via preferencial e atingiu motocicleta na qual estava a autora, havendo prova de que deveria e poderia ter parado, para evitar a colisão - Inexistente culpa concorrente. - Perícia médica conclusiva no sentido de que a autora sofreu lesões graves e ficou com limitações funcionais permanentes na perna direita. - Direito da autora à pensão vitalícia proporcional ao grau das suas limitações e em percentual correspondente à redução da capacidade laborativa, constatada pela perícia. - A autora tem direito à indenização pelas despesas relacionadas ao seu tratamento e convalescença. - Dano moral, exatamente porque moral, nele compreendido o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica. - O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória – Indenização moral mantida, reduzida a por dano estético, para a qual não há cobertura securitária. - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (súmula 246, do STJ), se o seu pagamento for comprovado. - Inexistência de nexo entre as despesas da vítima com aluguel (não comprovadas) e o acidente – Indenização respectiva indevida – Verbas de sucumbência imputáveis à ré, mínima a sucumbência da autora, com redução, porém, da base de cálculo dos honorários devidos ao patrono da autora – Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1002294-78.2019.8.26.0022](#), Rel. Silvia Rocha, j. 16/04/24).

“DIREITO DE VIZINHANÇA - Construção de muro e de fogão à lenha em corredor que divide imóveis - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Alegação de perturbação ao sossego causado pela inviabilidade de acessar a parte externa do imóvel e pela fuligem e fumaça geradas pelo uso do fogão - Sentença de procedência parcial - Rejeição dos pedidos de demolição do muro e de indenização por danos morais - Apelo da ré - Preliminar de coisa julgada - Matéria apreciada em despacho saneador - Preclusão - Impossibilidade de ser novamente examinada - Pretensão de obter o reconhecimento da nulidade da sentença e, em caráter sucessivo, a improcedência da ação - Rejeição - Sentença em harmonia com o laudo pericial que aponta a necessidade de a autora ter acesso ao corredor para fazer a manutenção da área externa de seu imóvel, bem como a ausência de chaminé eficiente para dissipar a fumaça e a fuligem causada pelo uso do fogão à lenha - Laudo pericial objetivo e fundamentado - Sentença mantida - Apelação desprovida na parte apreciada.” (Apelação Cível nº [1001078-33.2021.8.26.0242](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 18/04/24).

“Proteção veicular por autogestão. Veículo incendiado. Demanda de cobrança da indenização correspondente, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Recusa de pagamento por parte da associação-ré. Vistoria técnica realizada pela ré em que sugerida a negligência quanto à manutenção do veículo. Inexistência de evidências de ação negligente, por parte da autora, nos termos da cláusula contratual de exclusão da indenização. Ônus da prova de fato impeditivo do direito da autora que era naturalmente da parte ré, e do qual não se desincumbiu. Recusa indevida. Condenação ao pagamento do valor do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, mantida. Cabimento, entretanto, das deduções previstas no regulamento, além do desconto dos valores já depositados em favor da autora extrajudicialmente. Sentença parcialmente reformada para esse fim. Não

caracterização de dano moral indenizável. Inexistência de ofensa juridicamente relevante à esfera psíquica da autora. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação adesiva da autora desprovida.” (Apelação Cível nº [1020173-25.2023.8.26.0001](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 30/04/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços. Empreitada. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência da demandada. Inadmissibilidade. Comprovado o descumprimento contratual por parte da requerida. Conclusões periciais de que os vícios encontrados nos imóveis decorreram de falhas construtivas, ou seja, devido ao emprego de materiais e técnicas construtivas inadequadas. Indenização por danos materiais que se mostra devida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1131854-38.2016.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 17/04/24).

“APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ENCERRAMENTO DE BOLSA DO PROUNI – INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTO ACADÊMICO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - o Manual do Bolsista do PRONUI previa no item nº 8, a possibilidade de encerramento da bolsa nos casos de não aprovação em, no mínimo, de 75% do total das disciplinas cursada em cada período letivo – aqui, a autora não obteve a nota necessária de aprovação nos dois semestres que antecederam o cancelamento da bolsa, além de não ter entregue o trabalho de conclusão de curso; - Ausente ilicitude que justifique impor o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1059256-34.2022.8.26.0114](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 22/04/24).

“Apelação – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Compra e venda de bem imóvel entre particulares com intermediação de corretor – Falta de concretização do negócio em razão de irregularidade do imóvel – Bem arrolado em processo de inventário que não poderia ser vendido pela ré – Pleito de devolução dos valores pagos de forma antecipada acolhido em primeiro grau – Apelo do réu, corretor que intermediou o negócio – Alegação de ausência de responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização por danos morais – Culpa imputada de forma exclusiva à vendedora – Acolhimento – Obrigação de corretagem que se configura como de meio e não de resultado – Culpa exclusiva da vendedora ao omitir informações – Danos morais provocados somente pela corré – Reforma parcial – Redistribuição das verbas sucumbenciais – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1010231-16.2022.8.26.0223](#), Rel. Monte Serrat, j. 24/04/24).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE DESATIVAÇÃO DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ORDEM JUDICIAL PRONTAMENTE CUMPRIDA PELA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação julgada *parcialmente procedente* em primeira instância, sem imposição de reparação moral. 2. Inconformismo da autora insistindo na indenização moral *não acolhido*. 3. Criação de conta com perfil falso da empresa autora na rede social *Instagram*. Incidência do art. 19 e § 1º da Lei nº 12.965/14. Cumprimento pela ré da medida de urgência deferida em antecipação dos efeitos da tutela. Inocorrência de dano moral. Ausência de ato ilícito.

4. **Recurso desprovido. Sentença mantida.**” (Apelação Cível nº [1005690-39.2023.8.26.0114](#), Rel. Paulo Alonso, j. 25/03/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular de conta em rede social, a questionar bloqueio conduzido pela operadora do sistema. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de reparação por dano moral). Juízo de procedência. Apelo da autora. Provimento.” (Apelação Cível nº [1008924-37.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Russo, j. 30/04/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM". REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO IMPROVIDO. Demonstrada a contratação escrita dos serviços advocatícios "ad exitum", a exigibilidade dos valores da condenação está condicionada ao implemento da condição suspensiva estipulada no contrato: o recebimento da indenização pelo constituinte. Se ainda não recebeu o montante da indenização, seria ilógico antecipar o pagamento ao antigo patrono, valendo anotar que a condição suspensiva não se verifica com a revogação do mandato pelo constituinte. **APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM". REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO À REVOGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO COLENO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO.** Em contrato de prestação de serviços advocatícios, é inamissível a estipulação de multa contratual pela rescisão, pois, consoante entendimento do C. STJ, é direito potestativo do cliente revogar o mandato, assim como é do advogado de renunciar.” (Apelação Cível nº [1028549-91.2023.8.26.0100](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 10/04/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. O pacto das partes contém a previsão de diversas obrigações, que deveriam ser cumpridas pela aluna, a fim de garantir a quitação do financiamento pela instituição de ensino, sendo inverossímil a alegação de que a universidade prometeu arcar com o pagamento do financiamento sem qualquer contrapartida. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3. Diante desse resultado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora a 15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença, persistindo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.” (Apelação Cível nº [1142510-44.2022.8.26.0100](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 15/04/24).

“ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL EM SERVIÇO E O VEÍCULO SEGURADO PELA AUTORA, QUE ESTAVA REGULARMENTE ESTACIONADO NA VIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APELO DA RÉ – PLEITO RECURSAL VOLTADO SOMENTE À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretendida redução do valor atinente aos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no artigo 85, § 8º, do CPC, deve ser acolhida, mostrando-se razoável a fixação da quantia de R\$ 1.500,00, de modo a remunerar condignamente o trabalho exercido pelos advogados.” (Apelação Cível nº [1065162-57.2023.8.26.0053](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 22/04/24).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. LEGITIMIDADE. Participação das empresas na relação jurídica, tornando-as responsáveis perante os consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7º; arts. 18, 19 e parágrafos do art. 25, CDC. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (IPTU) ENTRE PARTICULARES. É inviável a cobrança de despesas de tributos reais antes da transmissão da posse. Precedentes jurisprudenciais desta E. Corte Bandeirante e do C. STJ. Estando-se diante de venda de terra nua (lote), a efetiva disponibilização da res para uso e gozo dar-se-á com a conclusão das obras de infraestrutura, as quais, no caso, foram reconhecidas mediante a expedição de TVO em 10 de fevereiro de 2023. Dever dos promitentes compradores de quitar os tributos posteriores, assistindo-lhes o direito de restituição dos montantes pagos anteriormente e de quitação do saldo aberto pretérito. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A má-fé subjetiva é despicienda para fins de caracterização do dever de repetição dobrada, bastando que a conduta, objetivamente, seja contrária aos ditames do razoável e do justo. No caso em apreço, não há que se falar em engano escusável. A apelante promoveu repasse indevido de encargo que lhe cabia, sendo conhecedora do posicionamento jurisprudencial notório sobre o tema. Repetição dobrada devida, nos termos do art. 42 do CDC. SUCUMBÊNCIA. Aplicação da regra do art. 85, § 11 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1033560-47.2023.8.26.0506](#), Rel. Rosangela Telles, j. 23/04/24).

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Cadastro positivo de crédito – Pretensão de retirada de dado pessoal (número de telefone) incluído em banco de dados – Possibilidade – Inteligência do art. 5º, I, da Lei nº 12.414/11 – Desnecessidade de comunicação prévia à consumidora, por não se tratar de dado pessoal sensível (art. 5º, II, da Lei nº 13.709/18 e art. 3º, § 3º, da Lei nº 12.414/11) – Ausência de violação aos direitos da personalidade da cadastrada – Danos morais não configurados – Indenização indevida – Sucumbência recíproca reconhecida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000939-56.2023.8.26.0648](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 30/04/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA DE MÓVEIS - VÍCIO REDIBITÓRIO – Aquisição pela autora, administradora de rede hoteleira, de 720 camas fabricadas e vendidas pela ré – Produtos com vícios de fabricação, o que foi comprovado – Pedido feito pela autora de reparos e substituição das peças necessárias em todas as camas adquiridas – Descabimento da pretensão da ré de que reparos sejam feitos em apenas 25 unidades – Autora que informou ter consertado 56 camas, de modo que a obrigação de

fazer deve se restringir a 664 (diferença entre o número de camas compradas e as já reparadas) – Pedido da autora, em sede recursal, de que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos – Inadmissibilidade – Sentença alterada no ponto relativo à obrigação de fazer, para redução do número de camas a serem consertadas pela ré – Prazo para esse cumprimento que começa a ser contado da data em que os produtos forem retirados – Impossibilidade de se constranger a autora a ficar, de uma só vez, sem as 664 camas que serão consertadas pela ré – Ampliação do prazo de 30 para 90 dias, a fim de que as camas possam ser levadas e consertadas em lotes – Multa diária – Possibilidade de fixação ex officio, nos termos do art. 537 do CPC – Lucros cessantes – Necessidade de prova apenas do quantum debeatur – Sentença mantida nesse ponto – Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1001685-72.2015.8.26.0269](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 04/04/24).

“MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SERVIÇOS EXCEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. Autora pretende o recebimento de valores relativos a reparos excedentes em contrato de conservação e assistência técnica de elevadores, mantido com o condomínio réu desde o ano 2.006. Sentença de procedência. Apelo do réu. Serviços excedentes expressamente previstos no contrato. Condições para o recebimento dos valores cumpridas pela prestadora de serviços. Presença de orçamento próprio, devidamente autorizado pelo requerido, que discriminava o valor relativo a mão-de-obra e peças/materiais a serem empregados na execução dos serviços, conforme disposição contratual. Prova produzida que evidencia a ciência previa do condomínio quanto à necessidade dos reparos e quanto ao valor total dos serviços. Autorização dada pela síndica, por telefone, jamais negada pela parte e corroborada por carta de conclusão dos serviços, assinada pelo zelador do condomínio requerido. Planilha de cálculo que corretamente dividiu o débito em dez parcelas, conforme solicitado pela síndica, aplicando encargos somente a partir de cada vencimento. Art. 52 do CDC. Inaplicabilidade. Inexistência de outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor. Prevalência do quanto estabelecido livremente pelas partes no ato da contratação, inclusive quanto aos encargos moratórios. Constituição do título executivo que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1047267-42.2023.8.26.0002](#), Rel. Mary Grün, j. 15/04/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA – AUTORA QUE CONCEDEU EMPRÉSTIMO A TERCEIRO, QUE SOLICITOU QUE OS VALORES FOSSEM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DA RÉ – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – RÉ QUE ALEGOU QUE O SOLICITANTE DO EMPRÉSTIMO LHE DEVIA VALORES, SENDO A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA CORRENTE COMO FORMA DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO – RÉ, ADEMAIS, QUE ENFATIZOU SEQUER CONHECER A EMPRESA APELADA, E QUE NÃO SOLICITOU QUALQUER EMPRÉSTIMO, TAMPOUCO O DEPÓSITO DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA SE TRADUZ EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, A ENSEJAR SUA DEVOLUÇÃO À EMPRESA-AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012676-36.2019.8.26.0506](#), Rel. Andrade Neto, j. 30/04/24).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restrição de acesso à conta com canal próprio no Youtube, cujo perfil é denominado "UCAN Transmissão Digital" – Notícia de que as pessoas que cuidavam da parte de conteúdo desse canal no Youtube não fazem mais parte do quadro de colaboradores da empresa, motivo pelo qual as credenciais foram perdidas – Documentos juntados aos autos que comprovam que a empresa autora é a legítima titular do canal de vídeo disponível na plataforma da requerida e está regularmente representada em juízo – Ré que não apresenta qualquer justificativa técnica que a impeça de cumprir a obrigação – Informação de que, há mais de sete anos, não há um vídeo publicado no canal da autora, tendo está demonstrado que houve tentativa de recuperação do acesso ao canal do YouTube por todos os meios extrajudiciais oferecidos – Obrigação de viabilizar o restabelecimento do acesso da autora ao seu canal no Youtube – Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1009033-85.2023.8.26.0100](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 22/04/24).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Suspensão de contas no *Instagram* por venda de produtos falsificados. Autora que é pessoa jurídica e se utilizava dos perfis na rede social para a divulgação dos produtos comercializados por sua loja. Notas fiscais trazidas aos autos. Comercialização de produtos de grife a preços manifestamente inferiores à prática do mercado. Indícios de comercialização de contrafações que tornam legítima a suspensão dos perfis da autora pela ré. Determinação judicial de reativação das contas que não deve subsistir. Danos morais não verificados. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de abalo à imagem, ao bom nome e à credibilidade da empresa. Ausência de prova de abalo à honra objetiva. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1071966-94.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 22/04/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO – MORADORA QUE TEVE SUA PERNA ESMAGADA, FICOU QUATRO MESES INTERNADA E FALECEU – VÍTIMA IDOSA E COM SAÚDE DEBILITADA - NÃO HÁ CERTEZA DE QUE O EVENTO MORTE DECORREU EXCLUSIVAMENTE DO ACIDENTE, AINDA ASSIM, RESTOU EVIDENTE A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL - ESPÓLIO POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR AÇÃO INDENIZATÓRIA – CARÁTER PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1029990-83.2018.8.26.0100](#), Rel. Luiz Eurico, j. 23/04/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Venda e instalação de piscina – Pretensões declaratória de rescisão do contrato, restituição de valores e indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Entrega e instalação da piscina que não ocorreram – Elementos constantes dos autos demonstrativos de que ambas as partes concorreram para a inexecução do contrato – Rescisão do contrato e restituição do valor pago, retornando as partes ao estado anterior ao negócio – Solução que se mostra adequada – Sentença mantida – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1001678-49.2023.8.26.0318](#), Rel. Sá Duarte, j. 29/04/24).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. Ré contratou os serviços do autor para confecção de vestido de noiva de primeiro aluguel. Vestido devolvido com danos irreparáveis. Autor que pretende o ressarcimento pelos danos causados ao vestido e lucros

cessantes pela indisponibilidade da peça. Sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de valor correspondente à diferença entre as parcelas pagas e a multa prevista em contrato. Apelo da ré. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Violação aos art. 141 e 492 do CPC. Parte autora que renunciou o direito de receber a multa prevista em contrato. Violação ao princípio da congruência verificada. Valor da condenação reduzido para a diferença entre o valor pleiteado pelo autor e o valor do aluguel pago. Litigância de má-fé. Inocorrência. Reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017336-02.2022.8.26.0625](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 29/04/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Condomínio horizontal. Obrigação de fazer. Obras empreendidas pela condômina consideradas irregulares pelo condomínio. Alteração irregular de fachada que ganha contornos distintos quando se trata de condomínio horizontal, em que a harmonia visual do conjunto é relativa, sem o rigor equivalente àquele empregado em condomínios verticais. Obras externas que inclui o fechamento do espaço destinado à garagem do imóvel com vidros opacos com objetivo de transformação em um novo cômodo. Modificação que implica evidente alteração irregular na padronização arquitetônica do condomínio. Aproveitamento extra de área do imóvel que viola a isonomia em relação às demais unidades de planta semelhante. Obra que dependeria da aprovação da unanimidade dos condôminos (art. 10, §2º, da Lei 4.591/64). Anuência inexistente. Condômina que deve se abster de prosseguir com o projeto, ou desfazê-lo. Alteração da calçada defronte ao imóvel, para instalação e rampa de acessibilidade, que deve ser mantida. Ausência de padronização das calçadas das unidades. Modificação que tem finalidade funcional e não estética. Manutenção. Obras internas. Apresentação intempestiva do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Documento que atesta a segurança da obra e deve ser exigido. Intempestividade que não torna instantaneamente a obra irregular, sujeitando apenas o profissional responsável a penalidades administrativas perante o CAU/BR. Depósito de objetos e materiais de construção pela condômina em área comum. Fato não refutado. Imposição de multa que dependeria de notificação prévia, não comprovada. Imposição da obrigação a partir da sentença, sob pena de aplicação a multa prevista na convenção condominial. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002920-46.2020.8.26.0642](#), Rel. Rômolo Russo, j. 26/02/24).

“Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários. O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios é computado, segundo a jurisprudência do C. STJ, a partir do encerramento da prestação do serviço, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão final ou com o último ato praticado no processo ou com a revogação do mandato. Em relação aos processos administrativos 36476/2008, 36485/2008, 36478/2008, 36481/2008 e 14835/2008, a data dos respectivos arquivamentos (último ato praticado em cada processo), é o termo inicial do prazo prescricional. No que se refere aos processos 10805.000169/2002-28, 10805.000887/2002-02, 10805.001551/2002-59 e 10805.000724/96-85, que foram objeto do Mandado de Segurança nº 0006687-46.1996.4.03.6100, a prescrição inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da decisão proferida da ação constitucional. Ajuizamento da presente ação em 10.07.2017, quando a pretensão já estava consumada pela prescrição, no que diz respeito aos aludidos processos. Não há impedimento à

pretensão do autor de receber os honorários relacionados aos processos em que a ré aderiu ao REFIS, notadamente porque não há comprovação nos autos de que ele tenha concordado com a supressão da sua remuneração. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1015975-42.2017.8.26.0554](#), Rel. Gomes Varjão, j. 18/03/24).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiros julgados procedentes, com reconhecimento de legitimidade passiva do segundo embargado. Recurso do embargado sucumbente. Pedido de declaração de nulidade de atos judiciais rejeitado em duas instâncias, que não tem o condão de impedir o reconhecimento da validade da adjudicação realizada pelo embargante. Adjudicação cuja validade foi reconhecida expressamente nos autos do agravo de instrumento de nº 2237143-44.2019.8.26.0000. Existência de v. acórdão afirmando que a adjudicação teria sido anulada. Matéria que não foi objeto do julgado, conforme posteriormente reconhecido em julgamento de embargos de declaração. Decisum que não deliberou sobre o assunto e não se mostra incompatível com o exposto reconhecimento da validade da adjudicação nos autos do agravo de instrumento, cujo v. acórdão transitou em julgado. Adjudicação inequivocamente válida. Recurso adesivo do embargante, visando ao reconhecimento da legitimidade passiva do escritório de advocacia embargado. Recurso que comporta conhecimento. Litisconsórcio unitário. Recurso do co-embargado que aproveita aos demais, ainda que reconhecida sua ilegitimidade passiva. Possibilidade de ampliação da lide no recurso adesivo. Legitimidade que, ademais, é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Recorrido que de fato foi o beneficiário da constrição impugnada. Cessão de crédito que jamais alterou o polo ativo da execução, tampouco o beneficiário da penhora. Cessionária que jamais foi admitida no feito. Legitimidade passiva do embargado reconhecida, conforme o art. 677, § 4º, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de concessão de tutela da evidência, haja vista a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027811-40.2022.8.26.0003](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 18/03/24).

“Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Utilização indevida dos dados pessoais do autor para a criação de perfis falsos na plataforma OLX, com o objetivo de aplicar golpes. Relação de consumo (art. 17 do CDC). Se a requerida não possui quadros ou aparato tecnológico para evitar a criação de contas digitais e perfis virtuais por terceiros mal-intencionados, isso não justifica a pretensão de imputar ao consumidor ou a terceiro a responsabilidade por risco inerente à sua própria atividade. Dano moral caracterizado, pelo transtorno anormal causado ao requerente, que, além do abalo à sua honra, dignidade e reputação, sofreu graves ameaças por parte das vítimas lesadas e teve contra si registrados boletins de ocorrência por crime de estelionato. A indenização fixada em R\$ 25.000,00, assim, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso vertente, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Os honorários advocatícios, devidos pela apelante por força da sucumbência, já foram fixados pelo Juízo *a quo* no limite mínimo do art. 85, § 2º, do CPC, de modo que não há como cogitar de sua redução. Apelação da ré e recurso adesivo do autor improvidos.” (Apelação Cível nº [1003666-93.2022.8.26.0010](#), Rel. Gomes Varjão, j. 11/03/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL POR

PARTE DA RÉ CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL ADIANTADO DEVIDO. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1000507-47.2014.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 11/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança da remuneração devida em decorrência de contrato de prestação de serviços. Sentença apelada que condenou a ré no pagamento de quatro das cinco notas fiscais indicadas na inicial. Prova documental e exame pericial que permitem identificar a realização de transferências bancárias no valor total de R\$ 810.955,60 (R\$ 47.376,43 + R\$ 363.579,17 + R\$ 400.000,00) em prol da autora, as quais foram indicadas em seu livro razão, contudo sem especificar as notas fiscais adimplidas por tais quantias. Transferências bancárias demonstradas nos autos que correspondem ao pagamento em bloco de 11 notas fiscais, dentre as quais estão inseridas àquelas ora cobradas pela autora. Condenação afastada. Pagamentos que, contudo, ocorreram em atraso. Pedido de condenação da ré no pagamento de multa contratual que consubstancia inovação recursal, porquanto não articulado na inicial. Princípio da estabilização da demanda, positivado no art. 329 do CPC, que obsta a modificação do pedido inicial, após a citação do réu. Hipótese em que, todavia, era cabível o pagamento dos juros de mora legais. Atraso de poucos dias, apurando-se saldo devedor de R\$ 1.824,44. Ação parcialmente procedente. Recurso da ré provido, apelo da autora provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1014008-82.2014.8.26.0451](#), Rel. Rômulo Russo, j. 11/03/24).

“Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. pedido liminar. Seguro veicular. Acidente de trânsito do qual sobrevieram danos ao veículo segurado e de terceiro envolvido. Seguradora que indenizou os danos causados ao veículo de terceiro. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização ao proprietário do veículo segurado, ao fundamento de que o seguro contratado não contempla danos parciais, mas apenas aqueles cujo valor ultrapassa os 75% do valor do veículo referenciado pela tabela FIPE na data dos fatos, o que não se verifica no caso em questão. Autores que alegam o desconhecimento das cláusulas contratuais. Documento apresentado pelos próprios demandantes que informa que as condições gerais do seguro estão disponibilizadas no site da seguradora. Link de acesso a tais informações que foi encaminhado ao e-mail indicado pela coautora no momento da contratação. Coautora que não se trata de pessoa leiga, haja vista atuar como advogada. Com a assinatura, a coautora declarou-se ciente dos termos do contrato, que se encontravam disponíveis para consulta pública em portal eletrônico. Ausência de elementos que permitam constatar que tal condição contratual não era do efetivo conhecimento dos autores. Sendo incontroverso que os danos ao veículo foram parciais, caracterizado está sinistro não contemplado pelo seguro contratado. Indenização indevida. Contrato de seguro que não admite interpretação extensiva. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1023917-22.2023.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 11/03/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** Autor que alega que pagou por serviços não executados pelo réu. Sentença de parcial procedência. **Inconformismo do réu.** Sentença que homologou o laudo pericial. Perito que "convidou" colaborador técnico, em verdadeira terceirização de parte dos trabalhos, e

que também assinou o laudo pericial. Impossibilidade. Juiz que detém a competência para nomear perito e, eventualmente, outro profissional para auxiliar o expert, se necessário. Nulidade da perícia verificada. Prova pericial que deve ser refeita por profissional com capacidade técnica para a medição dos serviços realizados na obra. Sentença anulada. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003350-33.2021.8.26.0037](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 03/04/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS / MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONVENÇÃO - Levantamento de numerário pelo mandatário sem repasse ao mandante – Retenção indevida - Conduta abusiva e censurável - Violação ao dever de ética e diligência profissional - Danos morais caracterizados – Indenização devida - Ação parcialmente procedente – Reconvenção improcedente – Recurso da ré desprovido e provido o apelo do autor, com observação.” (Apelação Cível nº [1015409-55.2021.8.26.0004](#), Rel. Melo Bueno, j. 15/04/24).

“BEM MÓVEL. Compra e venda de veículo automotor usado. Caso conturbado. Verdade dos fatos finalmente estabelecida após instrução probatória. Ilegitimidade passiva parcialmente reconhecida. Contrato corretamente resolvido. Multas de trânsito de responsabilidade do comprador infrator. Perda de habilitação, porém, atribuível à estendida conduta displicente do vendedor. Apreensão do veículo atribuível, no caso, ao comprador. Litigância de má-fé reconhecida. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1003509-68.2018.8.26.0008](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 29/04/24).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOTELARIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS** – Reserva de hospedagem realizada mediante a plataforma de intermediação de serviços da Requerida – Cancelamento da reserva por culpa da Requerida – Caracterizada a falha na prestação de serviços – Devida a restituição do valor desembolsado em favor da Requerida e da quantia adicional paga pelos Autores para a realização da viagem – Ausente o dano moral – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa da Requerida, determinar a devolução dos valores pagos pelos Autores (R\$ 11.883,08) e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 6.830,02 – Caracterizado o dano moral – **RECURSO DOS AUTORES PROVIDO**, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00, e **DECLARADO (DE OFÍCIO)** que sobre o valor da restituição incidem correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.” (Apelação Cível nº [1031117-07.2023.8.26.0577](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 30/04/24).

“Consumidor e processual. Ação de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão das partes à reforma. Abordagem injustificada em supermercado praticada por fiscal de loja que suspeitou de furto. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que adequado às peculiaridades do caso concreto. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1009569-73.2022.8.26.0604](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/04/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de indenização. Postagens ofensivas em rede social. Ação julgada procedente. Anulação da sentença que não se justifica. Conteúdo que extrapolou a mera expressão de pensamento. Danos

morais reconhecidos. Valor da indenização que não comporta redução. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1030043-46.2023.8.26.0405](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 01/04/24).

“Apelação. Ação cominatória c.c. indenizatória. Legitimidade passiva ad causam da ré que atua como "marketplace" virtual. Formação de cadeia de consumo com o anunciante-vendedor a atrair responsabilidade solidária. Danos morais configurados. Descaso com o consumidor. Ausência de solução que extrapolou o mero dissabor. Aplicabilidade da teoria da perda do tempo útil. Quantum indenizatório fixado aquém do que devido, porém mantido em razão da vedação ao princípio da non reformatio in pejus. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009485-23.2022.8.26.0006](#), Rel. Walter Exner, j. 10/04/24).

“Ação indenizatória. Aluguel de veículo usado em atividade recreativa para trafegar em circuito de terra, sinuoso e com relevo acidentado. Sentença que reconhece a responsabilidade da Requerida pelos prejuízos suportados pela Autora em razão da omissão de técnica usada para o caso de acidente que consistia no cruzamento do braço da vítima perto do corpo. Falha da prestação do serviço afastada. Não se pode reconhecer na omissão da técnica a responsabilidade da Ré, especialmente porque a Autora fora formalmente advertida dos riscos da aventura. Recurso da Ré provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso da Autora.” (Apelação Cível nº [1096835-73.2013.8.26.0100](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 11/04/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. SIM Swap. Contas invadidas. Transferência de linha da parte autora para chip de terceiro sem sua anuência. Troca que permitiu acesso indevido às contas mantidas junto ao WhatsApp e Instagram. Falha na prestação dos serviços das rés que permitiu a divulgação de conteúdos fraudulentos utilizando-se do nome da autora, bem como a impossibilidade de acessar normalmente perfil de cunho profissional no Instagram. Sentença de procedência, com condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência das rés. Alegação de fraudes perpetrada por terceiros. Inexistência de prova de que a transferência da linha telefônica tenha sido feita a pedido da autora. Legítima expectativa de segurança que foi frustrada. Incontroversa utilização dos dados da autora. Fortuito interno. Dever de prestação de serviços seguros e eficientes. Responsabilidade objetiva das rés. Falha na prestação dos serviços configurada. Danos morais caracterizados. Anúncios fraudulentos de investimentos realizados por terceiros que efetivamente atingiram diversas vítimas, com realização de transferências bancárias aos fraudadores. Autora que foi confrontada pelas pessoas atingidas após o ocorrido. Indenização fixada em R\$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não comporta redução. Precedentes. Honorários sucumbenciais que não comportam alteração. Sucumbência das rés, que deram causa à lide. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1010862-31.2023.8.26.0576](#), Rel. Milton Carvalho, j. 29/04/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. A AUTORA COMPROVOU SER A TITULAR DE MARCA MISTA E NOMINATIVA "MUNCK", DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI DESDE 1967. REGISTROS AINDA VÁLIDOS. EXPRESSÃO QUE DERIVA DO NOME DO FUNDADOR DA EMPRESA APELANTE, PIONEIRO NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS CAMINHÕES TIPO GUINDASTE ARTICULADO. FATO DE OUTRAS EMPRESAS ATUANTES NO RAMO TEREM PASSADO A UTILIZAR A PALAVRA "MUNCK" PARA DESIGNAR ESSE TIPO DE CAMINHÃO, QUE NÃO RETIRA A ORIGINALIDADE E A EFICÁCIA DOS REGISTROS TITULARIZADOS PELA AUTORA, BOM COMO O DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DELES DECORRENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE TRATA DE MARCA FRACA OU MERAMENTE EVOCATIVA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CORRESPONDENTES A 5% DO FATURAMENTO DO RÉU DURANTE O PERÍODO DE USO INDEVIDO DA MARCA, COM BASE NO ART. 210, III, DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.” (Apelação Cível nº [0005802-33.2023.8.26.0564](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 03/04/24).

“**APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES.** Exceção de contrato não cumprido. Inviabilidade da aplicação do instituto. Inexistência de efetivo inadimplemento dos requerentes a justificar a interrupção dos pagamentos por parte dos requeridos. Alienantes da carteira de clientes colocaram-se à disposição dos adquirentes para solucionar as inconsistências denunciadas nos contratos de seguro. Manutenção da boa-fé contratual e da função social do contrato. Devido o pagamento do saldo devedor do preço, acrescido dos encargos da mora. Atualização escoreita do quantum debeat. Correção monetária e juros de mora ponderados adequadamente no exame pericial. Inexistência de cláusula penal compensatória no contrato pactuado. Impossibilidade de cominar sanção desta natureza à minguada de disposição específica. Perdas e danos não demonstrados. Alegações genéricas. Indenização descabida. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1030376-11.2016.8.26.0577](#), Rel. Azuma Nishi, j. 05/04/24).

“FALÊNCIA – Pedido de restituição – Sentença de parcial procedência – Arts. 85 e seguintes da Lei 11.101/05 – Bens que foram arrecadados no processo falimentar – Propriedade fiduciária demonstrada, apenas, para dois dos dezoito veículos objeto do pedido – Identificação das garantias que, no caso, se fez de forma deficiente – Documentos juntados, ademais, que demonstram que o próprio credor deu baixa aos gravames – Restituição cabível apenas para dois veículos – Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1044768-24.2019.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascardi, j. 29/04/24).

“Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória – Marca - Reconhecida violação de direitos de titularidade da CBF – Reprodução de símbolos e emblemas oficiais - Comercialização indevida de produtos em estabelecimentos comerciais mantidos pelos réus – Proteção à integridade e ao uso exclusivo das marcas registradas – Determinação de abstenção do comércio de mercadorias identificadas com as marcas "CBF" e "CBD" - Indenização por danos materiais – Apuração em liquidação por arbitramento – Danos morais presumidos – Fixação do "quantum" indenizatório – Capacidade econômica das partes, tempo e valor da contrafação levados em consideração – Majoração dos honorários sucumbenciais – Apelo da ré Kbeca Modas Ltda desprovido – Apelo da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1017427-92.2022.8.26.0625](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 29/04/24).

“Cooperativa de serviços médicos (Unimed de Ribeirão Preto). Ação cominatória ajuizada por hematologista que teve seu ingresso negado nos quadros sociais. Sentença de procedência. Apelação. Enunciado X do Grupo de Câmaras Empresariais/TJSP: "A exigência de aprovação em processo seletivo ou de realização de curso de cooperativismo como condição de ingresso em cooperativa não tem base legal e viola o princípio das portas abertas." Autor da ação, ademais, especialista em hematologia com ampla qualificação. Impossibilidade de se lhe negar o ingresso na cooperativa. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1008596-24.2022.8.26.0506](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 29/04/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Apelação. Recuperação Judicial. Sentença de encerramento. Inconformismo de credores. Não acolhimento. Basta, para o encerramento, o cumprimento das obrigações vencidas durante o biênio de fiscalização, que, pela nova redação do art. 61, caput, da Lei 11.101/2005, aplicável aos processos em andamento, conta-se, impreterivelmente, da concessão da recuperação (homologação do plano). Critério cumprido pela apelada. A alienação do controle acionário não foi da empresa em recuperação, mas da sua controladora, que, alheia ao processo recuperatório, não está sujeita ao controle judicial. Por fim, o relatório circunstanciado foi apresentado pela administradora judicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000339-55.2019.8.26.0428](#), Rel. Grava Brazil, j. 05/03/24).

“Agravado de instrumento – "Ação inibitória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por perdas e danos" – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de fabricar, lançar, exibir, explorar e/ou promover o lançamento e divulgar a terceiros, com qualquer intuito que seja, iogurte assinalado com as marcas "Danup" e "Danfrut", sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 – Inconformismo das autoras – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não estão evidenciados – Ainda que se discuta a existência ou não de violação marcária por concorrência desleal nesta ação, houve a suspensão do pedido de registro das marcas da autora e aguarda-se processo administrativo referente ao depósito das marcas da agravada – Ademais, não foi comprovada a comercialização, pela ré, dos produtos mencionados; há apenas a alegação de "atos preparatórios" para apropriar-se de marca e conjunto-imagem em desuso de terceiros – Necessidade de instauração de contraditório e ampla defesa – Eventual violação que poderá ser resolvida em perdas e danos, a relativizar, ainda mais, o periculum in mora – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2010926-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 19/03/24).

“Apelação – Ação declaratória ajuizada ao fundamento de que os negócios jurídicos de cessão e transferência de quotas sociais é nulo porque as assinaturas neles apostas em nome dos então cessionários são falsas – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico pretendido – Inconformismo dos autores e dos réus para que seja reconhecida a nulidade dos negócios decorrente de falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos de cessão de quotas societárias – Negócios jurídicos celebrados na

vigência do Código Civil de 1916 – Sentença recorrida que (i) reconheceu a decadência do direito de pugnar pela anulação do negócio jurídico entabulado em 03/11/1997 e (ii) a ilicitude do objeto e do motivo determinante das cessões das quotas sociais – Simulação inocorrente – Vício que pressupõe conluio entre os envolvidos, ausente na espécie – Réus que não participaram dos negócios jurídicos em questão, porque as assinaturas apostas em nome deles são falsas, conforme reconhecido em perícia grafotécnica – Negócios jurídicos inválidos em relação aos réus, cessionários que não os celebraram – Efeitos da invalidade, no entanto, que não se estendem aos autores, cedentes, porque a vontade deles de ceder e transferir as quotas sociais foi expressa, inequívoca e ratificada pelos atos posteriormente praticados, especialmente os de não assumir as obrigações sociais extensíveis aos sócios e o de levantar dinheiro da sociedade como procurador dos cessionários, logo, mediante o uso de procuração falsa – Autores que, vislumbrando a possibilidade de levantar crédito bilionário em cumprimento de sentença iniciado pela sociedade Emil Indústria e Comércio de Bordados Ltda., ajuizaram esta ação para retornarem à condição de sócios – Comportamento contraditório que contraria a cláusula geral da boa-fé objetiva, como de resto o princípio da eticidade – Redução do negócio jurídico que se impõe (CC/16, art. 153 e CC/02, art. 184), com conservação dos efeitos válidos, até mesmo para concretizar-se a boa-fé objetiva e preservar-se a utilidade socioeconômica dos negócios jurídicos que, conquanto sejam unitários, há como deles separar-se as partes inválidas das partes válidas – Necessidade, ademais, de atenuar-se os rigores da nulidade "em prol da preservação da utilidade socioeconômica de negócios jurídicos que, conquanto nulos, podem ser aproveitados em parte ou de outro modo" – Precedentes – Sociedades que, desde a averbação dos instrumentos de alteração contratual, mantiveram-se acéfalas pela prática de atos ilícitos e fraudulentos – Sentença parcialmente reformada para reconhecer-se a invalidade dos negócios jurídicos que importaram nas alterações contratuais exclusivamente em relação aos réus, oficiando-se a Junta Comercial do Estado de São Paulo e o Ministério Público – Sucumbência dos autores – Recurso dos autores desprovido e provido os dos réus, com determinação." (Apelação Cível nº [1003877-72.2018.8.26.0236](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 19/03/24).